



P U T U S A N

Nomor 405/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SALVIA KUSUMAWATI, yang beralamat di Bukit Cengkeh I, RT 003, RW 015, Kel. Tugu, Kec. Cimanggis, Kota Depok – Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Juan Ferry Situmorang, S.H., M.H., Advokat dari Kantor J.F.S & Partners yang beralamat di Apartement Cibubur Village Blok GF-1, No. 11-12, Jl. Radar Auri No. 1, RT 008, RW 014, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, e-mail: lawfirmjfs@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:22/JFSP/SKK-XI/2022 tertanggal 11 November 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) c.q., DIREKTUR UTAMA PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PT PELNI), diwakili oleh Tri Andayani selaku Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia disingkat PT PELNI (Persero) dalam hal ini memberikan kuasa kepada Destivao Wibowo, S.H., LL.M., Indra Prasetia, S.H., M.H., Firmansyah Faisal, S.H., M.H., Yuda Rangga Prana, S.H., M.H., dan Ragil Surya, S.H., Para Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Wibowo Hadiwijaya & Co., yang beralamat di Menara Karya Lantai 7, Unit B&C, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

Halaman 1 dari 76 Putusan PHI Nomor 405/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TH.01.09/01/SK/2023 tertanggal 9 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 29 November 2022 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 November 2022 dalam Register Nomor 405/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. HUBUNGAN KERJA ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT

1. Bahwa hubungan hukum/ hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berlaku dan diatur berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dibuat oleh Penggugat dengan Serikat Pekerja PT. PELNI tanggal 22 Juli 2014 dan telah didaftarkan pada Kementerian Ketenagakerjaan dengan Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No.KEP. 53/PHIJSK-PKKAD/PKB/III/2014 Tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama tanggal 27 Maret 2014 yang berlaku sejak 24 Maret 2014 sampai dengan 23 Maret 2016; (BUKTI P-1)
2. Bahwa Tergugat mempekerjakan Penggugat sejak 1 April 2013, dengan Surat Keputusan Direksi Pengangkatan Nomor: 46A/HK0.01/DIR/IV-2013 dengan Jabatan awal sebagai Junior Staff Bid. Pengembangan Usaha Pokok yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. PELNI; (BUKTI P-2)
3. Bahwa Penggugat merupakan Pekerja/Buruh yang terdaftar sebagai Anggota Serikat Pekerja sejak diangkat sebagai Pegawai Organik 1 April 2013 dengan membayar iuran sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah) sebagaimana rincian slip gaji; (BUKTI P-3)
4. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 06.24/01/SK/HKO.01/2022 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (selanjutnya Surat Keputusan PHK) tanggal 24 Juni 2022 terhadap

Halaman 2 dari 76 Putusan PHI Nomor 405/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Jabatan terakhir sebagai Staff Monitoring Kapal; (BUKTI P-4)

5. Bahwa Penggugat mulai bekerja pada Tergugat sejak April 2013 sampai tanggal 24 Juni 2022 (masa kerja 9 Tahun 2 bulan) dengan Jabatan terakhir sebagai Staff Monitoring Kapal dan mendapat Gaji Pokok terakhir sebesar Rp.825.000,- (*Delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah*) per bulan;
6. Bahwa selama bekerja pada Tergugat, Penggugat bekerja dengan penuh integritas dan nilai-nilai Perusahaan serta semangat untuk mengembangkan potensi dalam diri demi memajukan Perusahaan PT.PELNI; Penggugat bekerja dengan penuh tanggung jawab, loyalitas dan dedikasi yang sangat tinggi dibuktikan mendapatkan penghargaan masa kerja 8 tahun;
7. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang tunduk terhadap peraturan perundang-undangan di Negara Indonesia, sehingga Tergugat yang merupakan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun harus tunduk terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia;

B. PENYEBAB PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

8. Bahwa sekitar Bulan Januari 2022 Tergugat menuduh Penggugat telah menerima sejumlah dana/ melakukan Gratifikasi, sehingga Tergugat mengeluarkan Nota Dinas terhadap Penggugat;
 - a. Bahwa Penggugat mendapatkan Nota Dinas Vice President SDM Nomor: 02.23/11/ND-B/041/2022 tertanggal 23 Februari 2022, Perihal: Surat Panggilan ke-1 Sdr.i Salvia Kusumawati-Nrp. 08496 melalui link whatsapp dengan *via Virtual Zoom* yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2022 pukul 14.00 WIB;
 - b. Bahwa dalam panggilan untuk klarifikasi tersebut Tergugat melakukan intimidasi dan intervensi dengan meminta Penggugat untuk membuat Surat Pernyataan yang pada intinya mengakui perbuatan yang Penggugat lakukan dan meminta dokumen yang ada pada Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat mengeluarkan Nota Dinas Vice President SDM Nomor: 03.08/12/ND-B/041/2022 pada tanggal 8 Maret 2022, Perihal: Permintaan Data Dukung Terkait Panggilan Klarifikasi Sdr.i Salvia Kusumawati-Nrp. 08496 yang pada intinya untuk memberikan Surat Pernyataan dan Dokumen Pendukung pada kesempatan Pertama

Halaman 3 dari 76 Putusan PHI Nomor 405/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



pada Dept. Penilaian Kinerja & Adm Personalia c.q Sdr. Lumaksono Gito Kusumo;

- d. Bahwa Tergugat mengeluarkan Nota Dinas Vice President SDM Nomor: 04.07/06/ND-B/041/2022 tertanggal 7 April 2022, Perihal Penegasan Permintaan Data Dukung Terkait Panggilan Klarifikasi Sdr.i Salvia Kusumawati-Nrp. 08496 yang pada intinya saudara akan memberikan Surat Pernyataan dan Dokumen Pendukung terkait dengan pernyataan yang saudara sampaikan pada Nota Dinas Vice President SDM Nomor: 03.08/12/ND-B/041/2022 pada tanggal 8 Maret 2022 untuk diserahkan kepada Dept. Penilaian Kinerja & Adm Personalia c.q Sdr. Lumaksono Gito Kusumo;
- e. Bahwa oleh Tergugat, Penggugat dilarang untuk mendapat pendampingan dari Serikat Pekerja PT. PELNI untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapinya yang dimana Serikat Pekerja merupakan LKS Bipartit dalam PT. PELNI sebagaimana tertuang dalam BAB II Pasal 5 dan Pasal 8 Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
- f. Bahwa Penggugat yang merasa terintimidasi dan tertekan dari Nota Dinas yang dikeluarkan terus menerus oleh Tergugat dan dikarenakan dilarang untuk mendapat pendampingan dari Serikat Pekerja PT. PELNI, maka Penggugat menunjuk Kantor Hukum Pitra Romadoni Nasution, S.H., MH & Patners sekaligus memberi Kuasa pada tanggal 14 Maret 2022 untuk menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapinya terhadap Tergugat;
- g. Bahwa Penggugat telah juga membuat Surat Pribadi tertanggal 11 April 2022 yang di tandatangani diatas materai yang ditujukan kepada Bapak Marthin Heryanto selaku Vice President Sumber Daya Manusia dan Lumaksono Gito Kusumo selaku Manager Penilaian Kinerja dan Administrasi Personalia;
- h. Bahwa Tergugat mengeluarkan kembali Nota Dinas Vice President SDM Nomor: 04.27/14/ND-B/041/2022 tertanggal 27 April 2022, Perihal: Surat Panggilan Sdr.i Salvia Kusumawati-Nrp. 08496 untuk menghadap Vice President Sumber Daya Manusia c.q Manager Penilaian Kinerja dan Administrasi Personalia untuk Klarifikasi pada Hari/Tanggal : 28 April 2022 waktu 10.00 WIB; Akan tetapi Penggugat tidak memenuhi panggilan untuk menghadap Vice President Sumber

Halaman 4 dari 76 Putusan PHI Nomor 405/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Manusia c.q Manager Penilaian Kinerja dan Administrasi Personalia dikarenakan menurut Penggugat tidak ada lagi yang perlu untuk di Klarifikasi kepada Tergugat;

- i. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukum melakukan Somasi ke-1 pada tanggal 19 Mei 2022 dan Somasi ke-2 pada tanggal 25 Mei 2022, namun tidak ditanggapi oleh Tergugat;
- j. Bahwa Tergugat kemudian mengeluarkan Nota Dinas dari Pjs. Vice President Sumber Daya Manusia Nomor: 06.05/01/ND-B/041/2022 pada tanggal 5 Juni 2022 perihal Surat Panggilan Sdr.i Salvia Kusumawati Nrp. 08496 tembusan kepada Vice President Nautika; Penggugat memenuhi Panggilan Tergugat pada tanggal 6 Juni 2022 yang didampingi Kuasa Hukum tanpa kehadiran Vice President Nautika;
- k. Bahwa keadaan suasana hati Penggugat sudah hancur dan psikis pun jatuh hingga merasa malu yang sudah tidak bisa ditutupi akibat cerita yang sudah tersebar ke sesama rekan kerja hingga para Pimpinan PT. PELNI termasuk diketahui oleh keluarga Penggugat;

C. DALAM POKOK PERKARA

9. Bahwa sejak panggilan terhadap Penggugat pada tanggal 6 Juni 2022 tidak ada lagi Nota Dinas Tergugat kepada Penggugat sehingga Penggugat tetap bekerja sebagaimana mestinya walaupun ada kekhawatiran dalam diri Penggugat sehingga Penggugat bekerja dengan penuh ketakutan ;
10. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 ketika Penggugat bekerja seperti biasa dengan aktifitas membuka *e-mail* (domain PT. PELNI) yang ternyata Tergugat telah mengirimkan *e-mail* pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penggugat, yang dimana ternyata Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut ternyata berlaku sejak tanggal 24 Juni 2022; (BUKTI P-5)
11. Bahwa Penggugat kaget, *shock*, menangis ketika mengetahui mendapat pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut melalui *e-mail*;
12. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak melalui surat elektronik *e-mail* sangat bertentangan dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang KETENAGAKERJAAN Perubahan UU CIPTA KERJA dan Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu tertentu, Ahli Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (*selanjutnya* PP 35/2021);

Halaman 5 dari 76 Putusan PHI Nomor 405/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



13. Bahwa terhadap pelanggaran disiplin yang disangkakan oleh Tergugat kepada Penggugat, tidak pernah diberikan Surat Peringatan (SP) 1, SP 2 dan SP 3, maupun sanksi atas dugaan atas pelanggaran tersebut sebagaimana didalam PKB;
14. Bahwa *persamaan dihadapan hukum (Equality Before The Law)* tidak berlaku terhadap Penggugat, Tergugat melakukan intimidasi, intervensi dan diskriminasi terhadap Penggugat; Tergugat pun tidak menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (Presumption of Innocence) karena Tergugat tidak melakukan Pemeriksaan terhadap Penggugat sebagaimana dalam PKB, Surat Keputusan Peraturan Disiplin Pegawai dan peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan;
15. Bahwa Tergugat dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat tidak melalui tahapan yang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berarti *malprosedur* terhadap proses Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat, sebagaimana dalam Pasal 73 PKB *yaitu*: dilakukan Pemeriksaan terhadap Pegawai; Pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP); diperiksa oleh Satuan Pengawas Intern (SPI) atau tim khusus yang ditetapkan atas Perintah Direksi; Adanya Pendampingan dari Serikat Pekerja, Sepanjang menyangkut hubungan Industrial; dan juga tidak melalui proses dan prosedur dalam Pasal 20 ayat (3) SK Peraturan Disiplin Pegawai, *yaitu*: Divisi SDM melakukan Panggilan secara tertulis kepada Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran; Klarifikasi dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi (BAK);
16. Bahwa menurut Tergugat di dalam Surat Keputusan PHK, Penggugat telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. PELNI Pasal 72 ayat (9) butir 8 dan butir 10 juga telah melanggar Surat Keputusan Direksi Nomor: 03.04/01/SK/HKO.01/2020 tanggal 04 Maret 2020 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai PT.PELNI (*selanjutnya* SK Peraturan Disiplin Pegawai) Pasal 6 ayat (1) butir 16, butir 39 butir 64 dan butir 69; (BUKTI P-6)
17. Bahwa Surat Keputusan PHK yang diterima Penggugat menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat merupakan pelanggaran berat dan telah memenuhi unsur untuk dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); terhadap Pemutusan Hubungan Kerja karena Kesalahan Berat diatur dalam Pasal 151 ayat (1) UU Ketenagakerjaan Perubahan UU CIPTA KERJA Pasal 81 No. 37 yang berbunyi; "*Pengusaha, pekerja/buruh, serikat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja/serikat buruh, dan Pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja.”

18. Bahwa terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (2) UU Ketenagakerjaan Perubahan UU CIPTA KERJA Pasal 81 No. 37 dan Pasal 37 ayat (2) PP 35/2021 dikarenakan Tergugat tidak menyampaikan maksud dan alasan Pemutusan Hubungan Kerja melalui Surat Pemberitahuan kepada Pengugat dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh maka Surat Keputusan PHK cacat formil sehingga tidak SAH dan BATAL DEMI HUKUM;
19. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2022 Penggugat mengajukan pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial kepada Suku Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat karena Penggugat tidak menerima atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat dan juga untuk meminta hak-hak akibat di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak kepada Tergugat;
20. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah oleh Suku Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk hadir dalam sidang mediasi yang dilakukan 2 (dua) kali yaitu, pada tanggal 26 Agustus 2022 dan tanggal 31 Agustus 2022;
21. Bahwa pada sidang mediasi tanggal 31 Agustus 2022, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memberikan hak-hak atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak. Namun Tergugat yang diwakilkan oleh Kuasa Hukumnya dari Kantor Hukum Wibowo Hadiwijaya & Co menjelaskan pada sidang mediasi tersebut, Tergugat akan memberi Pesangon setelah pengembalian uang oleh Penggugat kepada Koperasi Karyawan Bina Sejahtera, sehingga sidang mediasi tidak tercapai kesepakatan terkait dengan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja maka Mediator telah mengeluarkan Anjuran;
22. Bahwa pada tanggal 6 September 2022 Mediator Hubungan Industrial di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat telah mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 2887/KT.03.03 dengan isi anjuran sebagai berikut:

MENGANJURKAN

Halaman 7 dari 76 Putusan PHI Nomor 405/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



1. Agar pengusaha PT. Pelni (Persero) memberikan uang pengakhiran hubungan kerja kepada Sdr.i Salvia Kusumawati dengan merujuk pada Perjanjian Kerja Bersama PT. Pelni (Persero).
 2. Agar pekerja Sdr.i Salvia Kusumawati menerima anjuran sebagaimana dimaksud pada point 1 (satu) diatas.
 3. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini, dengan catatan :
 - a. Apabila para pihak menerima anjuran ini, maka Mediator Hubungan Industrial akan membantu membuat Perjanjian Bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh salah satu pihak.
 - b. Apabila salah satu pihak atau para pihak menolak anjuran, maka para pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
23. Bahwa selama bekerja Penggugat menerima Gaji Pokok yang diterima dari Tergugat di bawah dari Upah Minim Provinsi (UMP). Maka sudah berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kekurangan upah yang seharusnya diterima Penggugat dari tahun 2013 s.d tahun 2022 yang jumlah seluruhnya sebesar Rp.344.116.764,- (Tiga ratus empat puluh empat juta seratus enam belas ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) dengan rincian serta perhitungan kekurangan upah sebagai berikut ini:
- Gaji Pokok yang diterima oleh Penggugat tahun 2013 sebesar Rp.472.000,-
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.189 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Provinsi 2013, Upah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 sebesar Rp.2.200.000,- per bulan.
- Kekurangan gaji Pokok dari April 2013 s.d Desember 2013 $Rp.1.728.000 \times 8 \text{ bulan} = Rp.13.824.000,-$
- Gaji Pokok yang diterima oleh Penggugat tahun 2014 sebesar Rp.472.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.123 Tahun 2013 tentang Upah Minimum Provinsi 2014, Upah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 sebesar Rp.2.441.000,- per bulan

Kekurangan gaji Pokok dari Januari 2014 s.d Desember 2014 Rp.1.969.000 x 12 bulan = Rp.23.628.000,-

- Gaji Pokok yang diterima oleh Penggugat tahun 2015 sebesar Rp.472.000,-

Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.176 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Provinsi 2015, Upah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 sebesar Rp.2.700.000,- per bulan

Kekurangan gaji Pokok dari Januari 2015 s.d Desember 2015 Rp.2.228.000 x 12 bulan = Rp.26.736.000,-

- Gaji Pokok yang diterima oleh Penggugat tahun 2016 sebesar Rp.495.000,-

Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.230 Tahun 2015 tentang Upah Minimum Provinsi 2016, Upah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 sebesar Rp.3.100.000,- per bulan.

Kekurangan gaji Pokok dari Januari 2016 s.d Desember 2016 Rp.2.605.000 x 12 bulan = Rp.31.260.000,-

- Gaji Pokok yang diterima oleh Penggugat tahun 2017 sebesar Rp.545.000,-

Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.277 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Provinsi 2017, Upah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 sebesar Rp.3.355.750,- per bulan.

Kekurangan gaji Pokok dari Januari 2017 s.d Desember 2017 Rp.2.810.750 x 12 bulan = Rp.33.729.000,-

- Gaji Pokok yang diterima oleh Penggugat tahun 2018 sebesar Rp.596.000,-

Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.182 Tahun 2017 tentang Upah Minimum Provinsi 2018, Upah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 sebesar Rp.3.648.035,- per bulan.

Kekurangan gaji Pokok dari Januari 2018 s.d Desember 2018 Rp.3.052.035 x 12 bulan = Rp.36.624.420,-

Halaman 9 dari 76 Putusan PHI Nomor 405/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji Pokok yang diterima oleh Penggugat tahun 2019 sebesar Rp.655.000,-

Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.114 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Provinsi 2019, Upah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 sebesar Rp.3.940.973,- per bulan.

Kekurangan gaji Pokok dari Januari 2019 s.d Desember 2019 Rp.3.285.973 x 12 bulan = Rp.39.431.676,-

- Gaji Pokok yang diterima oleh Penggugat tahun 2020 sebesar Rp.756.000,-

Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.121 Tahun 2019 tentang Upah Minimum Provinsi 2020, Upah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 sebesar Rp.4.276.349,- per bulan.

Kekurangan gaji Pokok dari Januari 2020 s.d Desember 2020 Rp.3.520.349 x 12 bulan = Rp.42.244.188,-

- Gaji Pokok yang diterima oleh Penggugat tahun 2021 sebesar Rp.756.000,-

Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.103 Tahun 2020 tentang Upah Minimum Provinsi 2021, Upah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 sebesar Rp.4.416.186,- per bulan.

Kekurangan gaji Pokok dari Januari 2021 s.d Desember 2021 Rp.3.660.786 x 12 bulan = Rp.43.922.232,-

- Gaji Pokok yang diterima oleh Penggugat tahun 2022 sebesar Rp.825.000,-

Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi 2022, Upah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 sebesar Rp.4.641.854,- per bulan

Kekurangan gaji Pokok dari Januari 2022 s.d Juni 2022 Rp.3.816.854 x 7 bulan = Rp.26.717.978,-

24. Bahwa perincian hak berupa hak atas pesangon dan lain-lain termasuk upah proses, kami lakukan karena PHK ini adalah PHK sepihak tanpa penetapan dari lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga besarnya;

- a. Uang Pesangon $9 \times 2 \times \text{Rp.8.981.818}$ = Rp.161.672.724,-

Halaman 10 dari 76 Putusan PHI Nomor 405/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) $4 \times \text{Rp.8.981.818,-} = \text{Rp. 35.927.272,-}$
- c. Uang Pengganti Hak (UPH) $15\% \times (5a+5b) = \text{Rp. 29.639.999,-}$
- d. Uang Insentif $30\% \times (5a+5b+5c) = \text{Rp. 68.171.998,-}$
- e. Selisih Gaji Pokok terhitung dari Th.2013 s/d 2022 $= \underline{\text{Rp.344.116.764,-}}$
- TOTAL = Rp.639.528.757,-

(enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah)

KERUGIAN IMMATERIIL:

Bahwa sehubungan dengan adanya Surat Keputusan Nomor: 06.24/01/SK/HKO.01/2022 tentang Pemutusan Hubungan Kerja PT. PELNI a.n Sdr.i Salvia Kusumawati (Penggugat) tertanggal 24 Juni 2022 telah mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat sehingga Penggugat yang merupakan seorang Ibu tunggal (*single mother*) telah kehilangan pekerjaan, waktu, tenaga dan pikiran yang pada hakekatnya tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun dalam perkara ini Penggugat akan menentukan nilainya dengan kerugian immateriil sebesar Rp.500.000.000,- (*Lima ratus juta Rupiah*) atau sejumlah mana dipandang adil oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

25. Bahwa hingga sampai dengan saat ini Penggugat tidak lagi bekerja, sehingga atas hal tersebut telah kehilangan pekerjaan yang selama ini dijalankan dan berakibat hilangnya pendapatan bulanan yaitu Upah/Gaji setiap bulannya karena telah diputuskan hubungan kerjanya/di PHK oleh Tergugat dan berdampak pada keluarga Penggugat dimana mengalami gangguan pada proses pendidikan anak yang masih duduk di tingkat taman kanak-kanak yang berusia 6 tahun dan 2 adik (saudara kandung) yang masih harus menyelesaikan jenjang Pendidikan di perkuliahan;
26. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti yang cukup eksepsional dan tidak terbantahkan oleh Tergugat, dan juga oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai pekerjaan dan penghidupan bagi keluarga dari Penggugat, maka patut dan layak menurut hukum jika putusan atas Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada *verzet* maupun Kasasi (*uit voerbaar bij voerraad*);

Halaman 11 dari 76 Putusan PHI Nomor 405/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *u.p* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Provisi;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses Penyelesaian Hubungan Industrial ini sampai dengan putusan Pengadilan Hubungan Industrial ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Penggugat, pembayaran upah kepada Penggugat belum dibayar sejak bulan Juli 2022 sampai hari ini gugatan dimasukan;
3. Menghukum Tergugat agar membayarkan Uang Tunjangan Pendidikan Rp.8.981.818,- (*delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan rupiah*) dan Uang Jasa Produksi Rp. Rp.8.981.818,- (*delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan rupiah*) yang sudah dianggarkan dalam RKAP Tahun 2022;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak kepada Penggugat yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Perubahan Undang-Undang CIPTA KERJA;
3. Menyatakan Surat Keputusan Direksi Nomor: 06.24/01/SK/HKO.01/2022 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Sdr.i Salvia Kusumawati TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM;
4. Menghukum dengan mewajibkan Tergugat untuk membayarkan hak-hak kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

KERUGIAN MATERILL

a. Uang Pesangon	= Rp.161.672.724,-
b. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)	= Rp. 35.927.272,-
c. Uang Pengganti Hak (UPH)	= Rp. 29.639.999,-
d. Uang Insentif	= Rp. 68.171.998,-
e. Selisih Gaji Pokok	= <u>Rp.344.116.764,-</u>

Halaman 12 dari 76 Putusan PHI Nomor 405/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



TOTAL = Rp.639.528.757,-

(enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah)

KERUGIAN IMMATERIIL:

Bahwa sehubungan dengan adanya Surat Keputusan Nomor: 06.24/01/SK/HKO.01/2022 tentang Pemutusan Hubungan Kerja PT. PELNI a.n Sdr.i Salvia Kusumawati (Penggugat) tertanggal 24 Juni 2022 telah mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat sehingga Penggugat yang merupakan seorang ibu tunggal (*single mother*) telah kehilangan pekerjaan, waktu, tenaga dan pikiran yang pada hakekatnya tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun dalam perkara ini Penggugat akan menentukan nilainya dengan kerugian immateriil sebesar **Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta Rupiah)** atau sejumlah mana dipandang adil oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya Perkara;

SUBSIDAIR:

atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. LATAR BELAKANG

TERGUGAT MERUPAKAN SALAH SATU DIREKSI DARI PT PELNI (PERSERO) YANG MEMILIKI HAK DAN KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN TUGAS PENGURUSAN UNTUK DAN ATAS NAMA PT PELNI

Halaman 13 dari 76 Putusan PHI Nomor 405/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



(PERSERO)

1. Bahwa Tergugat adalah Direktur Utama dari PT Pelni (Persero), sebuah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor 31 Tahun 1976 yang dibuat di hadapan Soeleman Ardjasmita, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor 12 tanggal 29 November 2022 yang dibuat di hadapan Ida Adiningsih, S.H., Notaris di Jakarta, dengan mana Tergugat diangkat menjadi Direktur Utama berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Nomor 2 Tanggal 7 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Ida Adiningsih, S.H., Notaris di Jakarta;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 11 Akta Penyesuaian Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelni Nomor 10 tanggal 19 Desember 2008 yang dibuat di hadapan Rade Mas Soediarso Soenarto, Notaris di Jakarta Pusat pada intinya menyatakan bahwa Direksi PT Pelni (Persero) bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan untuk kepentingan PT Pelni (Persero) dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT Pelni (Persero) dengan pembatasan-pembatasan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan rapat umum pemegang saham;

HUBUNGAN KERJA YANG DIMILIKI PENGUGAT ADALAH DENGAN PT PELNI (PERSERO)

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut "UU Ketenagakerjaan") menyatakan bahwa:
"Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah"
4. Bahwa Penggugat diangkat sebagai karyawan PT Pelni (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Direksi Pengangkatan Nomor: 46A/HK0.01/DIR/IV-2013 tanggal 01 April 2013, dengan NRP: 08496, dengan Pangkat/Golongan: Penata Perusahaan/IIIC (selanjutnya disebut

Halaman 14 dari 76 Putusan PHI Nomor 405/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



“SK Direksi Pengangkatan”), dengan jabatan dan Kelas terakhir sebagai Staff Monitoring Kapal Kelas 10 (sepuluh);

5. Bahwa selama Penggugat menjadi karyawan, PT Pelni (Persero) telah memberikan atau membayarkan hak dari Penggugat sesuai peraturan perundang-undangan yang dapat dilihat dari slip gaji Penggugat, dengan rincian komponen sebagai berikut:

Tahun 2013			
Gaji Pokok	Tunjang Tetap	Tunjangan Tidak Tetap / Insentif Prestasi	Total
472.000	0	2.801.684	3.273.684
Tahun 2014			
Gaji Pokok	Tunjang Tetap	Tunjangan Tidak Tetap / Insentif Prestasi	Total
472.000	0	2.935.097	3.407.097
Tahun 2015			
Gaji Pokok	Tunjang Tetap	Tunjangan Tidak Tetap / Insentif Prestasi	Total
472.000	0	3.228.607	3.700.607
Tahun 2016			
Gaji Pokok	Tunjang Tetap	Tunjangan Tidak Tetap / Insentif Prestasi	Total
545.000	0	3.844.823	4.389.823
Tahun 2017			



Gaji Pokok	Tunjang Tetap	Tunjangan Tidak Tetap / Insentif Prestasi	Total
545.000	2.646.889	3.191.889	7.036.712
Tahun 2018			
Gaji Pokok	Tunjang Tetap	Tunjangan Tidak Tetap / Insentif Prestasi	Total
655.600	2.992.435	3.648.035	7.492.858
Tahun 2019			
Gaji Pokok	Tunjang Tetap	Tunjangan Tidak Tetap / Insentif Prestasi	Total
756.250	4.228.200	3.844.823	8.829.273
Tahun 2020			
Gaji Pokok	Tunjang Tetap	Tunjangan Tidak Tetap / Insentif Prestasi	Total
756.250	4.228.200	3.844.823	8.829.273
Tahun 2021			
Gaji Pokok	Tunjang Tetap	Tunjangan Tidak Tetap / Insentif Prestasi	Total
825.220	4.228.200	3.844.823	8.898.243
Tahun 2022			
Gaji Pokok	Tunjang Tetap	Tunjangan Tidak Tetap / Insentif	Total



		Prestasi	
907.742	4.421.340	3.652.736	8.981.818

6. Bahwa dengan diangkatnya Penggugat sebagai karyawan PT Pelni (Persero) melalui penerbitan SK Direksi Pengangkatan dan Penggugat menerima upah dari PT Pelni (Persero) selama bekerja di PT Pelni (Persero), maka Penggugat diwajibkan untuk tunduk pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Pelni (Persero) dengan Serikat Pekerja PELNI yang telah didaftarkan pada Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I cq Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja NO.KEP. 53/PHIJSK-PKKAD/PKB/III/2014 tanggal 27 Maret 2014; dan Surat Keputusan Bersama antara PT PELNI (Persero) dengan Serikat Pekerja PELNI Nomor: 11.18/2/SK/HKO.01/2016 dan Nomor: 11.18/SK/PHP/SP PELNI-PST/2016 tertanggal 18 November 2016 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Pelni (Persero) dengan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PELNI (selanjutnya disebut dengan "PKB"). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa telah timbul hubungan kerja antara Penggugat dengan PT Pelni (Persero) sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 butir 15 UU Ketenagakerjaan;

KRONOLOGI PELANGGARAN DISIPLIN YANG DILAKUKAN OLEH PENGGUGAT YANG MELANGGAR KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN KERJA BERSAMA PT PELNI (PERSERO) DAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI NOMOR: 03.04/01/SK/HKO.01/2020 TANGGAL 4 MARET 2020 SAMPAI DENGAN PENGGUGAT DIPHK OLEH PT PELNI (PERSERO)

7. Bahwa setidaknya-tidaknya di antara bulan Januari 2022, PT Pelni (Persero) mendapatkan aduan atau informasi secara informal terkait adanya karyawan dalam hal ini Penggugat, yang diduga melakukan pertemuan dengan pihak ketiga yaitu Koperasi Jasa Cipta Kerja Indonesia (selanjutnya "Koperasi JCKI") di Kantor Pusat PT Pelni (Persero) untuk MELAKUKAN PENGURUSAN KERJASAMA PENGELOLAAN KANTIN YANG BERADA DI KAPAL ATAU ARMADA MILIK PT PELNI (PERSERO) ARAH INDONESIA TIMUR, DAN KANTIN DI KANTOR PUSAT PT PELNI

Halaman 17 dari 76 Putusan PHI Nomor 405/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



(PERSERO) YANG AKAN PENGUGAT KERJAKAN DALAM WAKTU 30 (TIGA PULUH) HARI;

8. Bahwa setiap aduan atau informasi baik formal ataupun informal atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh karyawan dapat disampaikan kepada Divisi SDM PT Peln (Persero) baik secara lisan maupun tulisan, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) SK Direksi Peraturan Disiplin Pegawai sebagai berikut:

Pasal 26 ayat (1),

"Pengaduan atau laporan adanya dugaan Pelanggaran Disiplin dapat disampaikan oleh setiap pegawai kepada Divisi SDM PT. PELNI (Persero) baik secara lisan maupun tertulis"

9. Bahwa pertemuan yang dilakukan oleh Penggugat dengan pihak Koperasi JCKI dilakukan tanpa seizin dari atasan Penggugat yang menunjukkan bahwa Penggugat telah melanggar ketentuan di dalam Pasal 72 ayat (9) butir 10 dan Pasal 72 ayat (9) butir 11 PKB PT Peln (Persero), dan Pasal 6 ayat (1) jo. butir 16 jo. Lampiran II Surat Keputusan Direksi Nomor: 03.04/01/SK/HKO.01/2020 tanggal 4 Maret 2020 (selanjutnya disebut "SK Direksi Peraturan Disiplin Pegawai") yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Pasal 72 ayat (9) butir (11) PKB PT Peln (Persero),

"Menyalah gunakan Jabatan, wewenang dan pemakaian alat atau perlengkapan kerja tanpa hak atau suatu perbuatan atau Pegawai yang bukan menjadi tugas Pegawainya yang merugikan Perusahaan"

- a. Pasal 6 Jo. Lampiran II Angka 16 SK Direksi Peraturan Disiplin Pegawai,

"Mengadakan rapat-rapat/pertemuan-pertemuan dilingkungan perusahaan tanpa seijin dari atasan yang berwenang di perusahaan"

Tidak hanya itu, berdasarkan aduan atau informasi informal yang diterima oleh PT Peln (Persero), Penggugat juga sempat meminta dan menerima sejumlah uang dari pihak Koperasi JCKI untuk melakukan pengurusan tersebut sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta Rupiah) yang menunjukkan bahwa Penggugat telah melanggar ketentuan di dalam Pasal 6 (1) jo. angka 64 Lampiran II SK Direksi Peraturan Disiplin Pegawai yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 6 Jo. Lampiran II Angka 64,



“Terbukti menerima suap atau gratifikasi dalam bentuk apapun baik barang ataupun jasa yang merugikan kepentingan perusahaan atau di luar pengetahuan perusahaan”

Kemudian oleh karena pertemuan yang dilakukan oleh Penggugat dengan pihak Koperasi JCKI membawa-bawa nama PT Pelni (Persero) padahal sebenarnya Penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk itu serta tidak ada satu pun atasan PT Pelni (Persero) yang memberikan perintah kepada Penggugat untuk melakukan pertemuan tersebut yang mana hal tersebut diduga merupakan tindak pidana serta dapat mengakibatkan pencemaran nama baik PT Pelni (Persero). Oleh karena itu, Penggugat telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur di dalam Pasal 72 ayat (9) butir 8 PKB PT Pelni (Persero) serta Pasal 6 (1) jo. angka 69 Lampiran II SK Direksi Peraturan Disiplin Pegawai yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Pasal 72 ayat (9) butir 8 PKB PT Pelni (Persero),
“Melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik perusahaan”
- b. Pasal 6 Jo. Lampiran II Angka 69 SK Direksi Peraturan Disiplin Pegawai,
“melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana”

10. Bahwa, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana disebut di atas dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin berat di dalam PKB PT Pelni (Persero) serta SK Direksi Peraturan Disiplin Pegawai yang memiliki ancaman hukuman pemutusan hubungan kerja;

11. Bahwa proses penjatuhan hukuman disiplin atas pelanggaran sedang dan berat bagi karyawan dibagi menjadi 2 (dua) bentuk proses, sebagaimana diatur oleh Pasal 20 ayat 1 dan Pasal 20 ayat 3 SK Direksi Peraturan Disiplin Pegawai, yaitu:

- i. Pasal 20 ayat 1 SK Direksi Peraturan Disiplin Pegawai, yang untuk lebih jelasnya dapat dikutip sebagai berikut:
“Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin pelanggaran sedang dan berat yang diduga mengakibatkan kerugian materiil bagi perusahaan, berlaku ketentuan sebagai berikut:



- a. Atas perintah Direktur SDM & Umum maka Tim Pemeriksa wajib melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran dan Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk diserahkan kepada Pejabat Pemutus dengan tembusan kepada Direktur SDM & Umum dan Divisi SDM;
 - b. Tim Pemeriksa wajib mengusulkan Hukuman Disiplin dan menyampaikan kepada Pejabat Pemutus;
 - c. Pejabat Pemutus wajib membuat penetapan Hukum Disiplin dan menyampaikan kepada Pegawai yang melakukan pelanggaran.”
- ii. Pasal 20 ayat 3 SK Direksi Peraturan Disiplin Pegawai, yang untuk lebih jelasnya dapat dikutip sebagai berikut:
- “Proses penjatuhan Hukuman Disiplin pelanggaran sedang dan berat yang diduga tidak mengakibatkan kerugian materiil bagi Perusahaan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Divisi SDM wajib melakukan panggilan secara tertulis kepada Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran untuk dilakukan klarifikasi;
 - b. Klarifikasi sebagaimana huruf b dilakukan dengan wawancara yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi (BAK), dan Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran diwajibkan untuk membuat Surat Pernyataan atas Pelanggaran Disiplin yang dilakukan;
 - c. Dalam hal telah dipanggil secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali namun pegawai bersedia menghadiri dan/atau menolak proses klarifikasi sehingga BAK tidak ditandatangani oleh Pegawai maka BAK akan ditandatangani oleh atasan langsung Pegawai dengan mencantumkan penjelasan bahwa Pegawai tersebut tidak bersedia hadir dalam proses klarifikasi dan/atau menolak menandatangani Berita Acara Klarifikasi (BAK);
 - d. Jangka waktu pemanggilan pertama dan kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf c sekurang-kurangnya adalah 3 (tiga) hari kerja sejak diterima;
 - e. Dalam hal Pegawai tidak diketahui keberadaannya, maka Surat Panggilan disampaikan oleh Divisi SDM melalui Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pemerintah Kelurahan/Desa setempat sesuai dengan alamat
Pegawai terakhir sebagaimana tercatat di Perusahaan;*

f. Setelah proses klarifikasi dilakukan yang dibuktikan dengan adanya BAK, dengan bukti Pegawai hadir untuk melakukan klarifikasi atau Pegawai telah dipanggil secara tertulis sebanyak 2 kali sebagaimana huruf d, maka Divisi SDM wajib membuat keputusan Hukuman Disiplin dan menyampaikan kepada Pegawai yang melakukan pelanggaran.”

12. Bahwa dengan dasar, dan pertimbangan sebagaimana yang telah Tergugat uraikan di atas, atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Penggugat yang tidak mengakibatkan kerugian materiil bagi perusahaan berdasarkan Pasal 20 ayat 3 SK Direksi Peraturan Disiplin Pegawai, maka melalui Nota Dinas Vice President Sumber Daya Manusia (SDM) Nomor: 02.23/11/ND-B/041/2022 tanggal 23 Februari 2022 Perihal: Surat Panggilan Ke-1 Sdri. Salvia Kusumawati – Nrp. 08496, meminta Penggugat untuk hadir secara *Virtual Zoom* menghadap Vice President Sumber Daya Manusia cq Manajer Penilaian Kinerja dan Administrasi Personalia guna memberikan klarifikasi pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai (selanjutnya “*Virtual Zoom 24 Februari 2022*”);
13. Bahwa pada saat dilakukan pertemuan *Virtual Zoom 24 Februari 2022* Penggugat mengakui kalau Penggugat memang benar telah bertemu dengan pihak Koperasi JCKI dengan ditemani oleh Bapak Aries Firdaus, dan Penggugat juga mengakui telah menerima uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang awalnya tidak mengetahui dari siapa, namun dijelaskan kembali oleh Penggugat berdasarkan informasi dari Bapak Aries Firdaus kalau uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ADALAH HADIAH;

Masih di dalam pertemuan *Virtual Zoom 24 Februari 2022*, PT Peln (Persero) juga menanyakan apakah Penggugat bersedia untuk memberikan Data Pendukung guna memperkuat keterangan Penggugat kalau uang tersebut merupakan HADIAH? dan apakah Penggugat bersedia membuat Surat Pernyataan? Penggugat menjawab BERSEDI;

Halaman 21 dari 76 Putusan PHI Nomor 405/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



14. Bahwa dengan menunjuk kepada hasil pertemuan *Virtual Zoom* 24 Februari 2022 dimana Penggugat telah mengakui menerima sejumlah uang dan bersedia serta berjanji akan memberikan Data Pendukung terkait dengan pertemuan, pemberian hadiah, dan juga Surat Pernyataan, PT Pelni (Persero) melalui Nota Dinas *Vice President* Sumber Daya Manusia (SDM) Nomor: 03.08/12/ND-B/041/2022 tanggal 08 Maret 2022 Perihal: Permintaan Data Pendukung Terkait Panggilan Klarifikasi Penggugat (selanjutnya disebut "Nota Dinas 08 Maret 2022"), mengundang kembali Penggugat untuk memberikan klarifikasi dengan memberikan data-data pendukung sebagaimana Penggugat janjikan;
15. Bukannya memberikan klarifikasi dan data-data pendukung, akan tetapi Penggugat melalui kuasa hukumnya Law Firm Fitra Romadoni Nasution, S.H., M.H., mengirimkan surat Nomor: 27/Pem-PNRP/III/2021 tanggal 14 Maret 2022 Perihal : Surat Pemberitahuan menyampaikan seluruh komunikasi yang dibuat oleh PT Pelni (Persero) haruslah melalui kuasa hukumnya;
16. Bahwa dikarenakan Penggugat belum memberikan dokumen-dokumen pendukung, maka melalui Nota Dinas *Vice President* Sumber Daya Manusia (SDM) Nomor: 04.07/06/ND-B/041/2022 tanggal 07 April 2022 Perihal: Penegasan Permintaan Data Dukung Terkait Panggilan Klarifikasi (selanjutnya disebut "Nota Dinas 07 April 2022") PT Pelni (Persero) kembali mengingatkan Penggugat untuk dapat memberikan data-data pendukung sebagaimana yang telah dijanjikan;
17. Bahwa melalui Surat tanggal 11 April 2022, Penggugat secara pribadi menanggapi Nota Dinas 07 April 2022, dimana inti dari surat tersebut Penggugat dengan Tegas menyatakan tidak bersedia memberikan Data Pendukung dan Surat Pernyataan sebagaimana telah disepakati pada saat pertemuan *Virtual Zoom* 24 Februari 2022 dan menyatakan bahwa pengakuan yang dilakukan Penggugat di dalam proses klarifikasi pada tanggal 24 Februari 2022 merupakan hasil intimidasi dari PT Pelni (Persero);
18. Bahwa guna menanggapi surat Penggugat tertanggal 11 April 2022, dan juga sebagai bentuk itikad baik dari PT Pelni (Persero), maka melalui Nota Dinas *Vice President* Sumber Daya Manusia (SDM) Nomor: 04.27/14/ND-B/041/2022 tanggal 27 April 2022 (selanjutnya disebut "Nota Dinas 27 April 2022"), PT Pelni (Persero) tetap mengundang Penggugat untuk

Halaman 22 dari 76 Putusan PHI Nomor 405/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesediaannya hadir pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 guna dapat memberikan klarifikasi. Namun disayangkan atas undangan tersebut Penggugat tetap tidak hadir untuk memberikan Klarifikasi;

19. Bahwa dengan menunjuk kepada Nota Dinas *Vice President* Sumber Daya Manusia (SDM) dan pertemuan *Virtual Zoom* 24 Februari 2022, pada tanggal 28 April 2022 PT Peln (Persero) mengeluarkan Berita Acara Klarifikasi (BAK) Nomor: 04.28/01/BAK/041.E/2022 tertanggal 28 April 2022, yang intinya menyatakan:

- a. Penggugat mengakui melakukan pertemuan dengan pihak Koperasi JCKI;
- b. Penggugat mengakui menerima uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima Juta) yang menurut Penggugat adalah "Hadiah" dari pihak Koperasi JCKI;
- c. Penggugat tidak bersedia untuk memberikan data-data pendukung dan pernyataan terkait dengan "Hadiah" tersebut.

20. Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat Somasi kepada PT Peln (Persero), adapun somasinya sebagai berikut:

- a. Somasi I, Surat No.19/SOM-PRNP/V/2022 tertanggal 19 Mei 2022, yang intinya menyatakan telah melakukan komunikasi kepada Penggugat tanpa melalui kuasa hukumnya, untuk mempertegas kembali pernyataan dibuat oleh Penggugat dalam klarifikasi adalah hasil intimidasi dari pihak PT Peln (Persero) dan menyatakan PT Peln (Persero) diduga melakukan tindak pidana Pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-Undang Pidana serta telah *Ultravires* karena menyatakan Penggugat telah melakukan gratifikasi dan meminta kepada PT Peln (Persero) untuk meminta maaf kepada Penggugat dalam kurun waktu 2 (dua) hari sejak somasi ke-1 diterima;
- b. Somasi II, Surat No. 25/SOM-PRNP/V/2022 tertanggal 25 Mei 2022, yang intinya menyatakan, mempertegas isi surat Somasi I, dan apabila PT Peln (Persero) tidak meminta maaf kepada Penggugat, maka Penggugat dan/atau kuasa hukum Penggugat akan menempuh jalur hukum Pidana dan Perdata.

21. Bahwa bersamaan dengan Somasi II dari Kuasa Penggugat, pada tanggal 25 Mei 2022, pihak Koperasi JCKI melalui media Independent Relawan

Halaman 23 dari 76 Putusan PHI Nomor 405/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jokowi mengirimkan surat tertanggal 25 Mei 2022 kepada PT Pelni (Persero), yang pada intinya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa telah dilakukan beberapa kali pertemuan antara pihak Koperasi JCKI dengan Penggugat yang ditemani oleh Saudara Aries Firdaus;
 - b. Bahwa pihak Koperasi JCKI melampirkan foto yang menggambarkan adanya pertemuan antara Penggugat dengan pihak Koperasi JCKI;
 - c. Bahwa Penggugat melalui Saudara Aries Firdaus meminta uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) guna keperluan pengurusan resto di Kapal PELNI dan kantin di Kantor PT. PELNI kepada pihak Koperasi JCKI;
 - d. Bahwa pihak Koperasi JCKI melampirkan bukti transfer kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) tahap, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Rekening Bank Mandiri Nomor: 1661926592 atas nama Salvia Kusumawati (Penggugat) pada tanggal 15 Januari 2021 Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah);
 - b. Rekening Bank Mandiri Nomor: 1661926592 atas nama Salvia Kusumawati (Penggugat) pada tanggal 02 Februari 2021 Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dengan keterangan "Kerjasama PLNI"; dan
 - c. Rekening Bank Mandiri Nomor: 1661926592 atas nama Salvia Kusumawati (Penggugat) pada tanggal 03 Februari 2021 Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dengan keterangan "Kerjasama PLNI".
22. Bahwa dengan adanya konfirmasi dari pihak Koperasi JCKI, dan juga pemberitaan di media online Detiknews.com (<https://news.detik.com/berita/d-6107601/petinggi-pelni-dipolisikan-anak-buah-gegara-tuduhan-terima-gratifikasi>) tertanggal 2 Juni 2022 dengan kepala pemberitaan "Petinggi Pelni Dipolisikan Anak Buah Gegara Tuduhan Terima Gratifikasi dengan Laporan dari Saudari Salvia Kusumawati (Penggugat) telah diterima di Polda Metro Jaya. Laporan itu terdaftar dengan Nomor: STTLP/B/2669/VI/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA", maka Penggugat melalui Nota Dinas Vice President Sumber Daya Manusia (SDM) Nomor: 06.05/01/ND-B/041/2022 tanggal 05 Juni 2022 (selanjutnya disebut "Nota Dinas 05 Juni 2022") meminta Penggugat untuk

Halaman 24 dari 76 Putusan PHI Nomor 405/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 dengan didampingi oleh Vice President Nautika; dan pada tanggal 06 Juni 2022 Penggugat hadir dengan didampingi oleh kuasa hukumnya;

23. Bahwa dengan munculnya pemberitaan buruk yang membawa-bawa nama PT Pelni (Persero) padahal tuduhan di dalam berita tersebut tidak benar, maka Penggugat telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 (1) jo. angka 9 Lampiran II SK Direksi Hukuman Disiplin Karyawan yang menyatakan sebagai berikut

Pasal 6 Jo. Lampiran Angka 39,

"Mencemarkan nama baik Perusahaan dan/atau Insan Pelni"

24. Dengan adanya pengakuan dari Penggugat sehubungan dengan tindakan pelanggaran disiplin berat yang dilakukan oleh Penggugat, serta tidak hadirnya Penggugat selama proses klarifikasi dan pemeriksaan pelanggaran disiplin oleh Divisi SDM PT Pelni (Persero) menunjukkan iktikad buruk Penggugat dalam penyelesaian pemeriksaan pelanggaran disiplin, maka syarat untuk dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai dengan PKB dan SK Direksi Peraturan Disiplin Pegawai telah terpenuhi. Oleh karena itu, melalui Surat Keputusan Direksi Nomor: 06.24/01/SK/HKO.01/2022 tentang Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 24 Juni 2022, PT Pelni (Persero) memberikan hukuman disiplin kepada Penggugat berupa Pemutusan Hubungan Kerja (selanjutnya disebut "SK Direksi PHK");
25. Bahwa kemudian sejak tanggal 28 Juni 2022 terhitung setelah mendapat dokumen fisik SK Direksi PHK, Penggugat sudah tidak masuk kerja lagi di tempat PT Pelni (Persero);

UPAYA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN KERJA OLEH PENGUGAT BERSAMA DENGAN PT PELNI (PERSERO) MELALUI BIPARTIT DAN TRIPARTIT

26. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan Surat No.131/SM/1/Pelni/awl/2022 tertanggal 10 Juli 2022 perihal Undangan Mediasi dan Klarifikasi (Bipartit-1) dan (ii) Surat No.132/SM/1/Pelni/awl/2022 tertanggal 18 Juli 2022 perihal: Undangan Mediasi dan Klarifikasi (Bipartit-2) Terakhir;

Halaman 25 dari 76 Putusan PHI Nomor 405/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2022, Penggugat melalui kuasa hukumnya melakukan permohonan pencatatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat (selanjutnya disebut sebagai “Sudinakertrans Jakarta Pusat”), dimana proses mediasi dilaksanakan pada tanggal:

- a. 16 Agustus 2022, dimana PT Pelni (Persero) tidak hadir dikarenakan keterlambatan penerimaan surat undangan dari Sudinakertrans oleh PT Pelni (Persero). Namun PT Pelni (Persero) tetap menindaklanjuti dengan datang langsung ke Sudinakertrans Jakarta Pusat untuk melakukan penjadwalan ulang mediasi dengan Penggugat;
- b. 31 Agustus 2022, dimana dalam mediasi, Penggugat mempermasalahkan alasan kenapa uang pengakhiran hubungan kerja belum diberikan kepada Penggugat.;

28. Bahwa sehubungan dengan tidak tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak setelah dilakukan mediasi (tripartit), Mediator dari Sudinakertrans Jakarta Pusat mengeluarkan anjuran atas perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang terjadi antara Penggugat dengan PT Pelni (Persero), sebagaimana tertuang di dalam Surat Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat No. 2807/KT.03.03 tertanggal 06 September 2022, Perihal: Anjuran (selanjutnya disebut sebagai “Anjuran”), menyatakan sebagai berikut:

1. Agar perusahaan PT Pelni (Persero) memberikan uang pengakhiran hubungan kerja kepada pekerja Sdri. Salvia Kusumawati dengan merujuk kepada Perjanjian Kerja Bersama PT Pelni (Persero).
2. Agar pekerja Sdri. Salvia Kusumawati menerima anjuran sebagaimana dimaksud pada pion 1 (satu) di atas. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini, dengan catatan:
 - a. Apabila para pihak menerima anjuran ini, maka Mediator Hubungan Industrial akan membantu membuat Perjanjian Bersama dan mendaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh salah satu pihak.

Halaman 26 dari 76 Putusan PHI Nomor 405/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



- b. Apabila salah satu pihak atau para pihak menolak anjuran, maka pada pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
29. Bahwa atas anjuran dari Sudinakertrans Jakarta Pusat tersebut di atas, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya melalui Surat Ref. No.: 055/WH/IX/2022 tertanggal 20 September 2022 Perihal: Tanggapan atas Surat Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat No. 2807/KT.03.03 tertanggal 06 September 2022, Perihal: Anjuran, PT Pelni (Persero) memberikan tanggapan yang pada intinya menyampaikan bersedia untuk memberikan uang pengakhiran hubungan kerja kepada Penggugat dan membuat perjanjian bersama sebagaimana anjuran yang dikeluarkan yang menunjukkan bahwa prosedur pemutusan hubungan kerja yang dilakukan PT Pelni (Persero) telah sesuai;
30. Bahwa sampai dengan batas akhir penyampaian tanggapan atas Anjuran dari Mediator yaitu tanggal 14 September 2022 atau setidaknya sampai dengan tanggal Tanggapan atas surat anjuran yang disampaikan oleh PT Pelni (Persero), Penggugat sama sekali tidak memberikan jawaban dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Penggugat dianggap menolak Anjuran dari Mediator;
31. Bahwa berdasarkan Anjuran Surat Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat No. 2807/KT.03.03 tanggal 06 September 2022, Tergugat telah memberikan uang pengakhiran hubungan kerja kepada Penggugat melalui transfer ke rekening Penggugat sebesar Rp. 20.874.287,-(dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan merujuk kepada Perjanjian Kerja Bersama PT Pelni (Persero).

II. EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

1. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan terhadap *Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) c.q Direktur Utama PT Pelni (Persero) selaku Tergugat* adalah tidak tepat/keliru, dikarenakan hubungan kerja yang

Halaman 27 dari 76 Putusan PHI Nomor 405/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



dimiliki oleh Penggugat adalah dengan PT Peln Persero dan bukan dengan Tergugat mengingat Direktur Utama merupakan suatu Jabatan yang diberikan kepada seorang anggota Direksi dimana Direksi merupakan salah satu organ daripada suatu perseroan terbatas sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU PT");

2. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU PT, Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
3. Bahwa selain kewenangan untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, Direksi memiliki tugas dan wewenang untuk menjalankan kegiatan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana diatur di dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang untuk lebih jelas dapat dikutip sebagai berikut:

Pasal 92 ayat (1),

"Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan"

Jo.

Pasal 97 ayat (1)

"Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)"

Dengan mana kewenangan direksi *in casu* Direktur Utama diatur di dalam Akta Pendirian Perseroan Nomor 31 Tahun 1976 yang dibuat di hadapan Soeleman Ardjasmita, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor 12 tanggal 29 November 2022 yang dibuat dihadapan Ida Adiningsih, S.H., Notaris di Jakarta (secara kolektif disebut sebagai "Anggaran Dasar")

4. Bahwa perlu Tergugat sampaikan, hubungan kerja atau hubungan hukum yang timbul adalah antara Penggugat dengan PT PELNI (Persero)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana penjabaran kami pada butir 3 sampai dengan butir 6 Jawaban dan bukan dengan Tergugat mengingat Tergugat hanya menjalankan kewenangannya untuk bertindak untuk dan atas nama serta menjalankan tugas pengelolaan Perseroan Terbatas *in casu* PT Pelni (Persero) sesuai dengan Anggaran Dasar PT Pelni (Persero);

5. Bahwa oleh karena perbuatan hukum berupa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat merupakan tindakan pengelolaan serta untuk dan atas nama Perseroan Terbatas *in casu* PT Pelni (Persero), maka seharusnya gugatan diajukan kepada PT Pelni (Persero) dan bukan kepada Tergugat. Hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- d. Yurisprudensi Nomor: 268.K/Sip/1980 tanggal 16 Januari 1982, dengan kaidah hukum sebagai berikut:

"bahwa dalam gugatan mengenai kewajiban hukum yang menjadi tanggung jawab Perseroan Terbatas atau Badan Hukum melekat pada badan hukum itu sendiri"

- e. Yurisprudensi Nomor: 419.K/Sip/1988 tanggal 22 Oktober 1992, dengan kaidah hukum sebagai berikut:

"bahwa suatu badan hukum seperti Perseroan Terbatas yang mengadakan, membuat dan menandatangani "Perjanjian" dengan pihak subjek hukum lainnya haruslah ditujukan terhadap Badan Hukum (Perseroan Terbatas) dan bukan ditujukan pada Direktur Utama badan hukum tersebut"

6. Bahwa segala bentuk perbuatan Tergugat dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai Direktur Utama Perseroan tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban sebagai subyek hukum, melainkan harus ditujukan kepada Badan hukum Perseroan sebagai subyek hukum yang mandiri;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas, telah terbukti bahwa dengan Penggugat mengajukan gugatan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) c.q Direktur Utama PT PELNI (Persero) dan bukan kepada PT PELNI (Persero), maka gugatan Penggugat menjadi *error in persona* dan sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*"niet ontvankelijk"*

Halaman 29 dari 76 Putusan PHI Nomor 405/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



verklaard") karena gugatan Penggugat telah salah menarik pihak yang memiliki kapasitas sebagai tergugat (*error in persona*);

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat sampaikan pada bagian Latar Belakang dan Eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;

PERBUATAN PENGGUGAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI PELANGGARAN BERAT, DAN TELAH MEMENUHI SYARAT UNTUK DILAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat pada huruf B angka 8 sampai dengan huruf C angka 18, oleh karena Penggugat mengaburkan fakta hukum yang sebenarnya;
4. Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan pada bagian Latar Belakang di atas, untuk setiap dugaan pelanggaran disiplin dapat disampaikan kepada Divisi SDM PT Peln (Persero) baik secara lisan maupun tulisan, sebagaimana Pasal 26 ayat (1) SK Direksi Peraturan Disiplin Pegawai;
5. Bahwa selanjutnya, Divisi SDM PT Peln (Persero) akan melakukan pemeriksaan serta menilai apakah dugaan pelanggaran yang dilaporkan atau diadukan tersebut masuk ke dalam kategori pelanggaran ringan, sedang atau berat;
6. Bahwa dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana telah kami diuraikan pada bagian Latar Belakang di atas merupakan pelanggaran disiplin berat yang tidak mengakibatkan kerugian materiil bagi PT Peln (Persero) dimana PT Peln (Persero) mendapatkan aduan atau informasi secara informal terkait adanya karyawan dalam hal ini Penggugat, diduga melakukan pertemuan atau kegiatan dengan pihak ketiga yaitu Koperasi Jasa Cipta Kerja Indonesia (selanjutnya "Koperasi JCKI") untuk MELAKUKAN KERJASAMA PENGURUSAN PENGELOLAAN KANTIN YANG BERADA DIKAPAL ATAU ARMADA MILIK TERGUGAT ARAH INDONESIA TIMUR, DAN KANTIN DI KANTOR PUSAT TERGUGAT YANG AKAN PENGGUGAT KERJAKAN DALAM

Halaman 30 dari 76 Putusan PHI Nomor 405/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAKTU 30 (TIGA PULUH) HARI, serta MENYEBARKAN BERITA YANG TIDAK BENAR DAN KELIRU DI MEDIA NASIONAL.

7. Bahwa proses klarifikasi yang dilakukan PT Peln (Persero) merupakan bentuk implementasi dari ketentuan Pasal 20 ayat 3 SK Direksi Peraturan Disiplin Pegawai dimana pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemanggilan, klarifikasi atau wawancara, dan pembuatan Berita Acara Klarifikasi adalah Divisi SDM PT Peln (Persero);
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada huruf B butir 8 huruf b, yang menyatakan "...dalam panggilan untuk klarifikasi tersebut Tergugat melakukan intimidasi dan intervensi dengan meminta Penggugat untuk membuat surat pernyataan...", oleh karena dalil itu tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ada mengingat tidak ada intimidasi dan intervensi dari Tergugat kepada Penggugat, terkait dengan penerbitan Nota Dinas Vice President Sumber Daya Manusia (SDM) Nomor: 02.23/11/ND-B/041/2022 tanggal 23 Februari 2022, Nota Dinas Vice President Sumber Daya Manusia (SDM) Nomor: 03.08/12/ND-B/041/2022 tanggal 08 Maret 2022, Nota Dinas Vice President Sumber Daya Manusia (SDM) Nomor: 04.07/06/ND-B/041/2022 tanggal 07 April 2022, Nota Dinas Vice President Sumber Daya Manusia (SDM) Nomor: 04.27/14/ND-B/041/2022 tanggal 27 April 2022 dan Nota Dinas Vice President Sumber Daya Manusia (SDM) Nomor: 06.05/01/ND-B/041/2022 tanggal 05 Juni 2022;
9. Bahwa faktanya proses pemeriksaan yang dilakukan oleh PT Peln (Persero) kepada Penggugat karena adanya dugaan pelanggaran disiplin berat berdasarkan aduan yang diterima sehingga berdasarkan Pasal 20 ayat 3 SK Direksi Peraturan Disiplin Pegawai PT Peln (Persero) berwenang untuk melakukan klarifikasi terhadap Penggugat dalam bentuk wawancara serta meminta Penggugat untuk melampirkan data-data pendukung;
10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada huruf B angka 8 huruf f dan g yang menyatakan Penggugat merasa terintimidasi, berbanding terbalik dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Penggugat dan/atau pun kuasa hukum Penggugat, dimana melalui Surat Penggugat tertanggal 11 April 2022 Penggugat menyatakan dengan tegas tidak bersedia memberikan data pendukung dan surat pernyataan. Bahkan melalui kuasa hukum Penggugat telah melakukan Somasi I dan Somasi II terhadap PT Peln

Halaman 31 dari 76 Putusan PHI Nomor 405/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) dengan menuntut permintaan maaf dari PT Peln (Persero), apabila hal tersebut tidak dilakukan Penggugat akan menempuh jalur hukum pidana dan perdata;

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada huruf C angka 12, yang menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan melalui email sangat bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja (selanjutnya disebut "PP 35/2021") adalah keliru karena tidak terdapat satu pun ketentuan di dalam UU Ketenagakerjaan dan PP 35/2021, yang melarang melakukan pemutusan hubungan kerja melalui e-mail. Dengan kata lain, pemutusan hubungan kerja melalui email tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat 3 PP 35/2021 tidak ada larangan surat pemberitahuan disampaikan menggunakan email, sejauh surat pemberitahuan tersebut disampaikan secara sah dan patut;
13. Bahwa adapun *e-mail* atau surat elektronik maupun hasil cetaknya merupakan Informasi Elektronik dan juga merupakan alat bukti hukum yang sah berdasarkan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut sebagai "UU ITE"),
14. Bahwa sebagai bukti yang tidak terbantahkan, pada huruf C angka 10 di dalam gugatan, Penggugat telah menyatakan surat pemberitahuan tersebut Penggugat terima pada email Penggugat dengan domain PT Peln (Persero);
15. Bahwa selain itu, berdasarkan penjabaran kami pada poin 28 Latar Belakang, Penggugat menerima SK Direksi PHK secara fisik yang mana membantah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa SK Direksi PHK hanya melalui email.
16. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada huruf C angka 13 sampai dengan angka 18, oleh karena PHK yang dikeluarkan oleh Tergugat melalui SK Direksi PHK terhadap Penggugat adalah sah menurut hukum karena telah sesuai dengan PKB dan SK

Halaman 32 dari 76 Putusan PHI Nomor 405/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Direksi Peraturan Disiplin Karyawan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

17. Bahwa berdasarkan Pasal 154 A Ayat 1 huruf (K) Undang-Undang Cipta Kerja, terdapat pengecualian untuk memberikan Surat Peringatan 1 s/d Surat Peringatan 3, apabila hal tersebut ditetapkan lain di dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, yang untuk lebih jelasnya dapat dikutip sebagai berikut:

"Pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan KECUALI DITETAPKAN LAIN DALAM PERJANJIAN KERJA, PERATURAN PERUSAHAAN ATAU PERJANJIAN KERJA BERSAMA"

18. Bahwa di dalam PKB dan atau SK Direksi Peraturan Disiplin Pegawai sebagai peraturan pelaksana dari PKB hanya mengatur bahwa Surat Peringatan diperuntukkan sebagai hukuman disiplin yang diberikan kepada karyawan dalam hal melakukan pelanggaran disiplin ringan atau sedang dan tidak diperuntukkan sebagai hukuman dalam hal karyawan melakukan pelanggaran berat sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 SK Direksi Peraturan Disiplin Karyawan;
19. Bahwa PT Pelni (Persero) telah mengundang Penggugat untuk melakukan klarifikasi dengan disertai dokumen sebagaimana Nota Dinas Vice President Sumber Daya Manusia (SDM) Nomor: 02.23/11/ND-B/041/2022 tanggal 23 Februari 2022, Nota Dinas Vice President Sumber Daya Manusia (SDM) Nomor: 03.08/12/ND-B/041/2022 tanggal 08 Maret 2022, Nota Dinas Vice President Sumber Daya Manusia (SDM) Nomor: 04.07/06/ND-B/041/2022 tanggal 07 April 2022, Nota Dinas Vice President Sumber Daya Manusia (SDM) Nomor: 04.27/14/ND-B/041/2022 tanggal 27 April 2022 NAMUN Penggugat menolak melalui Surat Penggugat tertanggal 11 April 2022 yang menyatakan tidak bersedia memberikan Data Pendukung dan Surat Pernyataan, sementara Penggugat sendiri telah menyatakan bersedia untuk memberikan Data Pendukung pada saat pertemuan Virtual Zoom 24 Februari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa kemudian surat dari pihak Koperasi JCKI melalui media Independent Relawan Jokowi tertanggal 25 Mei 2022 kepada Tergugat dengan melampirkan bukti transfer kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) tahap, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Rekening Bank Mandiri Nomor: 1661926592 atas nama Salvia Kusumawati (Penggugat) pada tanggal 15 Januari 2021 Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah);
- b. Rekening Bank Mandiri Nomor: 1661926592 atas nama Salvia Kusumawati (Penggugat) pada tanggal 02 Februari 2021 Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dengan keterangan "Kerjasama PLNI"; dan
- c. Rekening Bank Mandiri Nomor: 1661926592 atas nama Salvia Kusumawati (Penggugat) pada tanggal 03 Februari 2021 Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dengan keterangan "Kerjasama PLNI".

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan, terbukti pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat masuk ke dalam kategori pelanggaran disiplin berat yang tidak mengakibatkan kerugian materiil bersifat mendesak karena perbuatan Penggugat telah melanggar PKB PT Pelni (Persero) dan SK Direksi Peraturan Disiplin Karyawan;

21. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 2 dan 3 PP 35/2021 Pemutusan hubungan Kerja dapat dilakukan tanpa diperlukan teguran dan/atau surat pemberitahuan terlebih dahulu, untuk lebih jelasnya dapat dikutip sebagai berikut:

Pasal 52 ayat 2:

Pengusaha dapat melakukan Pemutusan hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. *Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan*
- b. *Uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.*

Pasal 52 ayat 3:

Halaman 34 dari 76 Putusan PHI Nomor 405/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



“Pengusaha dapat melakukan Pemutusan hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanpa pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat 2”

22. Bahwa kesalahan berat yang dilakukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur “alasan mendesak” sebagaimana diatur Butir 4 Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Uji Materil Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1994 (selanjutnya disebut “SE Menakertrans No. SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005”); dan Pasal 1603 huruf O butir 11 dan 12 Kitab Undang-Undang hukum Perdata (KUHPerdata), yang untuk lebih jelasnya dapat dikutip sebagai berikut:

Butir 4 SE Menakertrans No. SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005:

“Dalam Hal terdapat “alasan mendesak” yang mengakibatkan tidak memungkinkan hubungan kerja diajukan, maka pengusaha dapat menempuh upaya penyelesaian melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial”

Pasal 1603 huruf O butir 11 dan 12 KUHPerdata:

“Bagi si majikan dianggap sebagai alasan-alasan yang mendesak dalam arti pasal yang lalu perbuatan-perbuatan, sifat-sifat atau tingkah laku si buruh yang demikian hingga karenanya dari pihaknya si majikan tidak dapat dimintakan untuk meneruskan hubungan kerjanya.

Alasan-alasan yang mendesak antara lain:

1

11. Apabila ia dengan cara lalin sangat melalikan kewajiban-kewajiban yang oleh perjanjian dibebankan padanya;

12. apabila ia karna sengaja atau sembrono telah menjadi tak mampu melakukan pekerjaannya.”

23. Bahwa berdasarkan penjabaran pada butir 17 sampai dengan butir 23, jelas terbukti bahwa PT Pelni (Persero) dapat melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa SP 1, SP 2, dan SP 3. Oleh karena itu, dalil Penggugat yang menyatakan hal sebaliknya adalah mengada-ada dan tidak benar;



24. Bahwa oleh karena pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat merupakan pelanggaran disiplin berat yang tidak mengakibatkan kerugian materiil kepada PT Peln (Persero) maka proses pemeriksaan dilakukan berdasarkan Pasal 20 ayat (3) SK Direksi Peraturan Disiplin Pegawai dimana dalam ketentuan tersebut mengatur bahwa yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan adalah DIVISI SDM PT PELNI (PERSERO) DAN BUKAN SATUAN PENGAWAS INTERN sehingga tidak perlu melibatkan Satuan Pengawas Intern sebagaimana yang didalilkan Penggugat di dalam gugatannya;
25. Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengerti bahwa pemeriksaan pelanggaran disiplin terhadap Penggugat dilakukan berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 20 ayat (3) SK Direksi Peraturan Disiplin Pegawai yang mana hasil klarifikasi dituangkan di dalam Berita Acara Klarifikasi dan bukan Berita Acara Pemeriksaan. Sehubungan dengan hal tersebut Divisi SDM PT Peln (Persero) telah mengeluarkan Berita Acara Klarifikasi (BAK) Nomor: 04.28/01/BAK/041.E/2022 tertanggal 28 April 2022, yang intinya menyatakan:
- Penggugat mengakui melakukan pertemuan dengan pihak Koperasi JCKI;
 - Penggugat mengakui menerima uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima Juta) yang menurut Tergugat adalah "Hadiah" dari pihak Koperasi JCKI;
 - Penggugat tidak bersedia untuk memberikan data-data pendukung dan pernyataan terkait dengan "Hadiah" tersebut.

Berdasarkan penjabaran pada butir 25 di atas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak cermat dan tidak mengerti prosedur pemeriksaan pelanggaran disiplin dan penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan SK Dikresi Peraturan Disiplin Pegawai sebagai ketentuan pelaksana dari PKB PT Peln (Persero);

26. Bahwa pendampingan selama proses pemeriksaan pelanggaran disiplin merupakan suatu hal yang tidak wajib. Hal tersebut diatur di dalam ketentuan Pasal 73 ayat (4) PKB PT Peln (Persero) yang menyatakan sebagai berikut:

"selama dalam masa pemeriksaan, Pegawai yang bersangkutan dapat didampingi oleh Pengurus SP Peln."

Halaman 36 dari 76 Putusan PHI Nomor 405/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan di atas, oleh karena pendampingan oleh Serikat Pekerja PT Pelni (Persero) bukan hal yang wajib dan merupakan hak dari karyawan *in casu* Penggugat, maka apabila tidak dilakukan tidak menjadikan proses pemeriksaan sampai dengan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat menjadi cacat prosedur;

27. Bahwa Penggugat telah tidak cermat dalam membaca SK Direksi PHK yang diterbitkan oleh PT Pelni (Persero), mengingat PT Pelni (Persero) telah menyebutkan maksud pemutusan hubungan kerja sebagaimana termaktub di dalam diktum pertama SK Direksi PHK dan alasan pemutusan hubungan kerja yang dapat dilihat di dalam diktum Kedua dari SK Direksi PHK yang berbunyi sebagai berikut:

"PERTAMA: bahwa untuk menegakkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku, maka Perusahaan memberikan hukuman disiplin kepada Pegawai tertera di bawah..."

KEDUA: bahwa Sdri. Salvia Kusumawati telah melanggar:...."

Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa SK Direksi PHK tidak sesuai ketentuan di dalam Pasal 151 ayat (2) UU Ketenagakerjaan adalah mengada-ada dan tidak benar.

28. Bahwa sebagai pertimbangan lain, Mediator di dalam Anjuran sama sekali tidak menyinggung atau pun mempertimbangkan prosedur pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT Pelni (Persero) dan hanya menganjurkan untuk membayarkan uang pengakhiran hubungan kerja kepada Penggugat yang dapat diartikan bahwa prosedur pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT Pelni (Persero) sudah sesuai dengan ketentuan PKB dan SK Direksi Peraturan Disiplin Karyawan;
29. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2022 Penggugat membuat Surat Kuasa untuk Koperasi karyawan PT Pelni (Persero) untuk menerima hak Tergugat tersebut dari PT Pelni (Persero) sebesar Rp20.326.908,- (dua puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus delapan Rupiah), dan diberikan sisa simpanan wajib sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah) yang akan ditransferkan ke rekening Bank Mandiri Nomor. 1570006136635 atas nama Silvia Kusuma (Tergugat);
30. Bahwa Surat Kuasa tertanggal 25 Juni 2022 tersebut di atas, jelas menunjukkan Penggugat telah menerima Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan menyetujui SK Direksi PHK karena Penggugat berniat untuk

Halaman 37 dari 76 Putusan PHI Nomor 405/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



mengalihkan haknya untuk menerima uang pengakhiran masa kerja guna menyelesaikan kewajiban pembayarannya kepada Koperasi Karyawan PT Peln (Persero);

31. Bahwa kemudian Tergugat pada tanggal 24 November 2022 telah memberikan uang pengakhiran hubungan kerja kepada Penggugat melalui transfer ke rekening Penggugat berupa Uang sebesar Rp.20.874.287,- (dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan merujuk kepada Perjanjian Kerja Bersama PT Peln (Persero) hal tersebut sesuai dengan Anjuran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat No. 2807/KT.03.03 tertanggal 06 September 2022;

**PT PELNI (PERSERO) TELAH MEMENUHI KEWAJIBAN PEMBAYARAN
UPAH KEPADA PENGGUGAT**

32. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada huruf C angka 23 dengan penjabaran sebagai berikut;
33. Bahwa pada huruf A angka 5 Gugatan disebutkan bahwa Penggugat memiliki jabatan terakhir sebagai staff monitoring kapal kelas 10 (sepuluh) mendapatkan gaji pokok terakhir sebesar Rp. 825.220,- (Delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah) dan pada huruf B bagian 23 Gugatan pada intinya disebutkan bahwa Gaji Pokok yang diterima Penggugat di bawah Upah Minimum Provinsi ("UMP");
34. Bahwa memang benar berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada huruf A angka 5 yang menyatakan Penggugat dengan jabatan terakhir sebagai staff monitoring kapal kelas 10 (sepuluh) mendapatkan gaji pokok terakhir sebesar Rp. 825.220,- (Delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah), akan tetapi hal tersebut adalah keliru dan menyesatkan oleh karena faktanya, gaji pokok merupakan salah satu komponen upah yang dibayarkan PT Peln (Persero) kepada Penggugat;
35. Bahwa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang UU Ketenagakerjaan jo. PP 35/2021 disebutkan bahwa Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu Perjanjian Kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan;

36. Bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan ("PP 36/2021") disebutkan bahwa Upah terdiri dari komponen:
 - a. Upah tanpa tunjangan;
 - b. Upah pokok dan tunjangan tetap;
 - c. Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap; atau
 - d. Upah pokok dan tunjangan tidak tetap
37. Bahwa ketentuan pengupahan yang berlaku di PT Peln (Persero) adalah sebagaimana Pasal 7 ayat (1) huruf c PP 36/2021 yang tercermin dari ketentuan di dalam PKB PT Peln (Persero);
38. Bahwa berdasarkan penjabaran kami pada butir 3 Latar Belakang, gaji pokok merupakan salah satu komponen pengupahan yang diberikan oleh PT Peln (Persero) kepada Penggugat. Komponen lainnya yaitu tunjangan tetap dan tidak tetap/insentif prestasi yang apabila seluruhnya dijumlahkan, upah yang diterima Penggugat berada di atas dari UMP;
39. Bahwa selanjutnya berdasarkan slip upah terakhir pada bulan Mei 2022, Penggugat tidak hanya menerima pada Gaji Pokok dari PT Peln (Persero) melainkan juga termasuk Tunjangan Tetap Rp. 4.228.200,- dan Tunjangan Tidak tetap/insentif prestasi Rp. 3.844.823,- setiap bulannya sehingga apabila dijumlahkan seluruhnya yaitu Rp8.898.243 (delapan juta delapan ratus Sembilan puluh delapan dua ratus empat puluh tiga Rupiah) yang mana sudah memenuhi ketentuan upah minimum. Hal tersebut juga berlaku untuk pembayaran Upah Penggugat yang lain sebagaimana telah Tergugat jabarkan pada butir 3 bagian Latar Belakang di atas;
40. Bahwa berdasarkan seluruh penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa PT Peln (Persero) telah melakukan kewajibannya kepada Penggugat sehubungan dengan pembayaran upah yang setidaknya-tidaknya di atas Upah Minimum Provinsi. Oleh karena itu, dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat menerima gaji di bawah UMP adalah tidak benar dan mengada-ada dan haruslah ditolak
41. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada huruf C angka 24, karena berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 52 ayat

Halaman 39 dari 76 Putusan PHI Nomor 405/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) PP 35/2021 disebutkan bahwa hak yang diterima karyawan dalam hal karyawan diPHK karena melakukan pelanggaran berat adalah uang penggantian hak dan uang pisah yang diatur di dalam PKB;

42. Bahwa sebagaimana penjabaran kami pada butir 3 sampai dengan 31 di atas, oleh karena Penggugat melakukan pelanggaran berat dan diPHK untuk itu, maka berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 52 ayat (2) PP 35/2021, Penggugat berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah sebesar Rp. 20.874.287,-(dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah);
43. Bahwa berdasarkan penjabaran pada di atas sangatlah tidak beralasan hukum dalil gugatan Penggugat atas perincian hak berupa hak atas pesangon dan lain lain termasuk upah proses sebagaimana pada Huruf C angka 24 huruf a sd. e maka selayaknya menurut hukum dalil Penggugat ditolak;

PENGUGAT TIDAK BERHAK ATAS GANTI RUGI IMMATERIIL

44. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat terkait dengan kerugian immaterial dikarenakan berdasarkan Yurisprudensi di dalam Putusan No. 650/PK/Pdt/1994 disebutkan bahwa “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan”;
45. Bahwa dalam perkara *a quo*, perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara perselisihan hubungan industrial yang di secara formil ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan pemutusan hubungan kerja dan besaran uang pengakhiran masa kerja yang seharusnya didapat oleh karyawan yang mana diatur ketentuan perhitungan uang pengakhiran masa kerja tersebut diatur di dalam PKB serta peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan bukan perkara berkaitan dengan kematian, luka berat, dan penghinaan sebagaimana hakim dalam pertimbangannya di dalam Putusan No. 650/PK/Pdt/1994. Oleh karena itu, tuntutan Penggugat untuk ganti rugi immaterial haruslah ditolak.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada permohonan Dalam Provisi berupa upah proses Penyelesaian hubungan Industrial dan tunjangan Pendidikan oleh karena sangat tidak beralasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum mengingat Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat karena Penggugat telah melakukan Pelanggaran Berat yang bersifat mendesak dan berdasarkan Anjuran Surat Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat No. 2807/KT.03.03 tanggal 06 September 2022, Tergugat pada tanggal 24 November 2022 telah membayarkan uang pengakhiran hubungan kerja kepada Penggugat melalui transfer ke rekening Penggugat sebesar Rp. 20.874.287,-(dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan merujuk kepada PKB sebagaimana dianjurkan oleh Mediator di dalam Anjuran, maka sepatutnya permohonan provisi Penggugat ditolak.

Bahwa sebagaimana uraian Tergugat diatas, berdasarkan hukum PHK yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan PKB dan SK. Direksi Nomor: 03.04/01/SK/HKO.01/2020 tanggal 4 Maret 2020 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Surat Keputusan Direksi Nomor: 06.24/01/SK/HKO.01/2022 tentang Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 24 Juni 2022, sah dan mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian gugatan Penggugat sangatlah tidak beralasan hukum maka selayaknya ditolak. Oleh karena itu kami memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan, dengan menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut: kami memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan, dengan menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menyatakan menolak permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Halaman 41 dari 76 Putusan PHI Nomor 405/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

Dalam hal menjunjung tinggi nilai-nilai suatu peradilan yang baik, yang didasarkan asas kepatutan dan asas kepastian, maka apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Replik dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup yang sebagian dapat ditunjukkan aslinya sementara sebagian tidak dapat ditunjukkan aslinya dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 sebagai berikut:

1. Fotokopi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT PELNI 2014, diberi tanda bukti P-1
2. Fotokopi Tangkapan layar portal pegawai (**portal.pelni.co.id**), diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Slip Gaji Pegawai (Asli), diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Direksi Nomor: 06.24/01/SK/HKO.01/2022 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Tangkapan Layar e-mail, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Direksi tentang Peraturan Disiplin Pegawai PT.PELNI Nomor: 03.04/01/SK/HKO.01/2020, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Tabel Perhitungan Hak Pegawai Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Risalah Mediasi di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 31 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Kuasa Koperasi Karyawan Bina Sejahtera, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup yang sebagian dapat ditunjukkan aslinya sementara sebagian tidak dapat ditunjukkan aslinya dan diberi tanda bukti T-1A sampai dengan bukti T-32B sebagai berikut:

Halaman 42 dari 76 Putusan PHI Nomor 405/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Nomor 31 tanggal 30 Oktober 1975 yang dibuat di hadapan Soeleman Ardjasmita, S.H., Notaris di Jakarta, diberi tanda bukti T-1A;
2. Fotokopi Salinan Akta Penyesuaian Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelni (Persero) Nomor 10 tanggal 19 Desember 2008 yang dibuat di hadapan Soediartha Soenarto, Notaris di Jakarta, diberi tanda bukti T-1B;
3. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelni (Persero) Nomor 2 tanggal 7 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Ida Adiningsih, S.H., Notaris di Jakarta, diberi tanda bukti T-1C;
4. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelni (Persero) Nomor 12 tanggal 29 November 2022 yang dibuat di hadapan Ida Adiningsih, S.H., Notaris di Jakarta, diberi tanda bukti T-1D;
5. Fotokopi Salinan Surat Keputusan Direksi Pengangkatan Nomor: 46A/HK0.01/DIR/IV-2013 tanggal 30 April 2013, diberi tanda bukti T-2;
6. Fotokopi Salinan slip gaji PT Pelni (Persero) Tahun 2013 atas nama Penggugat dengan total gaji sebesar Rp3.273.684 (tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh empat Rupiah), diberi tanda bukti T-3A;
7. Fotokopi Salinan slip gaji PT Pelni (Persero) Tahun 2014 atas nama Penggugat dengan total gaji sebesar Rp3.407.097 (tiga juta empat ratus tujuh ribu Sembilan puluh tujuh Rupiah), diberi tanda bukti T-3B;
8. Fotokopi Salinan slip gaji PT Pelni (Persero) Tahun 2015 atas nama Penggugat dengan total gaji sebesar Rp3.700.607 (tiga juta tujuh ratus ribu enam ratus tujuh Rupiah), diberi tanda bukti T-3C;
9. Fotokopi Salinan slip gaji PT Pelni (Persero) Tahun 2016 atas nama Penggugat dengan total gaji sebesar Rp4.389.823 (empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh tiga Rupiah), diberi tanda bukti T-3D;

Halaman 43 dari 76 Putusan PHI Nomor 405/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Salinan slip gaji PT Peln (Persero) Tahun 2017 atas nama Penggugat dengan total gaji sebesar Rp7.036.712 (tujuh juta tiga puluh enam ribu tujuh ratus dua belas Rupiah), diberi tanda bukti T-3E;
11. Fotokopi Salinan slip gaji PT Peln (Persero) Tahun 2018 atas nama Penggugat dengan total gaji sebesar Rp7.492.858 (tujuh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh delapan Rupiah), diberi tanda bukti T-3.F;
12. Fotokopi Salinan slip gaji PT Peln (Persero) Tahun 2019 atas nama Penggugat dengan total gaji sebesar Rp8.829.273 (delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tiga Rupiah), diberi tanda bukti T-3.G;
13. Fotokopi Salinan slip gaji PT Peln (Persero) Tahun 2020 atas nama Penggugat dengan total gaji sebesar Rp8.829.273 (delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tiga Rupiah), diberi tanda bukti T-3.H;
14. Fotokopi Salinan slip gaji PT Peln (Persero) Tahun 2021 atas nama Penggugat dengan total gaji sebesar Rp8.898.243 (delapan juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu dua ratus empat puluh tiga Rupiah), diberi tanda bukti T-3.I;
15. Fotokopi Salinan slip gaji PT Peln (Persero) Tahun 2021 atas nama Penggugat dengan total gaji sebesar Rp8.981.818 (delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas Rupiah), diberi tanda bukti T-3.J;
16. Fotokopi Salinan Perjanjian Kerja Bersama PT Peln (Persero) Tahun 2014 ("PKB PT Peln (Persero)"), diberi tanda bukti T-4.A;
17. Fotokopi Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja NO.KEP. 53/PHIJSKPKKAD/PKB/III/2014 tanggal 27 Maret 2014, diberi tanda bukti T-4.B;
18. Fotokopi Salinan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP. 130/PHIJSK-PKKAD/PKB/VII/2014 tentang Pendaftaran Perubahan Perjanjian Kerja Bersama antara PT Pelayaran Nasional Indonesia dengan Serikat Pekerja Peln tertanggal 21 Juli 2014, diberi tanda bukti T-4.C;

Halaman 44 dari 76 Putusan PHI Nomor 405/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Salinan Surat Keputusan Bersama antara PT PELNI (Persero) dengan Serikat Pekerja PELNI Nomor: 11.18/SK/PHP/SP PELNI-PST/2016 tanggal 18 November 2016, diberi tanda bukti T-4.D;
20. Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor B.321/PHIJSK-PK/X/2018 perihal Penjelasan tentang Permenaker Nomor 28 Tahun 2014 tanggal 26 Oktober 2018, diberi tanda bukti T-4.E;
21. Fotokopi Salinan Surat Keputusan Direksi Nomor: 03.04/01/SK/HKO.01/2020 tanggal 4 Maret 2020 tentang Peraturan Disiplin Pegawai PT Pelni (Persero) ("SK Direksi Peraturan Disiplin Pegawai"), diberi tanda bukti T-5;
22. Fotokopi Salinan Nota Dinas Vice President Sumber Daya Manusia (SDM) Nomor: 02.23/11/ND-B/041/2022 tanggal 23 Februari 2022 perihal Surat Panggilan Ke-1 Sdri. Salvia Kusumawati – NRP. 08496, diberi tanda bukti T-6;
23. Fotokopi Salinan Nota Dinas Vice President Sumber Daya Manusia (SDM) Nomor: 03.08/12/ND-B/041/2022 tanggal 08 Maret 2022 Perihal: Permintaan Data Pendukung Terkait Panggilan Klarifikasi Sdri. Salvia Kusumawati – NRP. 08496, diberi tanda bukti T-7;
24. Fotokopi Surat Nomor: 27/Pem-PNRP/III/2021 tanggal 14 Maret 2022 Perihal: Pemberitahuan dari Law Firm Fitra Romadoni Nasution, SH.MH & Partners, diberi tanda bukti T-8;
25. Fotokopi Salinan Nota Dinas Vice President Sumber Daya Manusia (SDM) Nomor: 04.07/06/ND-B/041/2022 tanggal 07 April 2022 Perihal: Penegasan Permintaan Data Dukung Terkait Panggilan Klarifikasi Sdri. Salvia Kusumawati – NRP. 08496, diberi tanda bukti T-9;
26. Fotokopi Salinan Surat tanggal 11 April 2022 dari Penggugat kepada PT Pelni (Persero), diberi tanda bukti T-10;
27. Fotokopi Salinan Nota Dinas Vice President Sumber Daya Manusia (SDM) Nomor: 04.27/14/ND-B/041/2022 tanggal 27 April 2022 Perihal: Surat Panggilan Sdri. Salvia Kusumawati – NRP. 08496, diberi tanda bukti T-11;
28. Fotokopi Salinan Berita Acara Klarifikasi (BAK) Nomor: 04.28/01/BAK/041.E/2022 tanggal 28 April 2022, diberi tanda bukti T-12;

Halaman 45 dari 76 Putusan PHI Nomor 405/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotokopi Salinan Surat Nomor 19/SOM-PRNPV/2022 tanggal 19 Mei 2022
Perihal: Somasi Ke-1 (satu) dari Law Firm Fitra Romadoni Nasution, SH.MH & Partners, diberi tanda bukti T-13;
30. Fotokopi Salinan Surat Nomor 25/SOM-PRNPV/2022 tanggal 25 Mei 2022
Perihal: Somasi Ke-2 (dua) dari Law Firm Fitra Romadoni Nasution, SH.MH & Partners, diberi tanda bukti T-14;
31. Fotokopi Surat Media Independent Relawan Jokowi tanggal 25 Mei 2022, diberi tanda bukti T-15.A;
32. Fotokopi Hasil Cetak Percakapan antara Sdr. T. M. Rajuli selaku presiden Koperasi Jasa Cipta Kerja Indonesia ("JCKI") dengan Sdr. Galih selaku karyawan PT Pelni (Persero), diberi tanda bukti T-15.B;
33. Fotokopi Bukti transfer dari pihak JCKI kepada Penggugat tanggal 15 Januari 2021, diberi tanda bukti T-15.C;
34. Fotokopi Bukti transfer dari pihak JCKI kepada Penggugat tanggal 2 Februari 2021, diberi tanda bukti T-15.D;
35. Fotokopi Bukti transfer dari pihak JCKI kepada Penggugat tanggal 3 Februari 2021, diberi tanda bukti T-15.E;
36. Fotokopi Foto pertemuan Penggugat dengan pihak dari JCKI di Kantor JCKI, diberi tanda bukti T-15.F;
37. Fotokopi Foto pertemuan antara Penggugat dengan JCKI, diberi tanda bukti T-15.G;
38. Fotokopi Salinan berita di media online nasional Detiknews.com dengan tautan <https://news.detik.com/berita/d-6107601/petinggi-pelni-dipolisikan-anak-buah-gegara-tuduhan-terima-gratifikasi>, diberi tanda bukti T-16;
39. Fotokopi Nota Dinas Vice President Sumber Daya Manusia (SDM) Nomor: 06.05/0I/ND-B/041/2022 tanggal 05 Juni 2022 Perihal: Surat Panggilan Sdri. Salvia Kusumawati – Nrp. O8496, diberi tanda bukti T-17;
40. Fotokopi Salinan Surat keputusan Direksi Nomor: 06.24/01/SK/HKO.01/2022 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), diberi tanda bukti T-18;
41. Fotokopi Salinan Surat No.131/SM/1/Pelni/awl/2022 tertanggal 10 Juli 2022 perihal Undangan Mediasi dan Klarifikasi (Bipartit-1), diberi tanda bukti T-19;

Halaman 46 dari 76 Putusan PHI Nomor 405/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Fotokopi Salinan Surat No.132/SM/1/Pelni/awl/2022 tertanggal 18 Juli 2022 perihal: Undangan Mediasi dan Klarifikasi (Bipartit-2) Terakhir, diberi tanda bukti T-20;
43. Fotokopi Salinan Surat Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 2635/KT.03.03 tanggal 26 Agustus 2022 Perihal: Panggilan Sidang Mediasi Ke-II, diberi tanda bukti T-21;
44. Fotokopi Salinan Daftar Hadir dan Risalah Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dari Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 31 Agustus 2022, diberi tanda bukti T-22;
45. Fotokopi Salinan Risalah Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 5 Oktober 2022, diberi tanda bukti T-23;
46. Fotokopi Salinan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 2807/KT.03.03 tanggal 6 September 2022 ("Salinan Anjuran Disnaker"), diberi tanda bukti T-24;
47. Fotokopi Tanda Terima Surat Ref. No.: 055/WH/IX/2022 tertanggal 20 September 2022 Perihal: Tanggapan atas Surat Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat No. 2807 /KT.03.03 tertanggal 06 September 2022, Perihal: Anjuran, diberi tanda bukti T-25;
48. Fotokopi Pembicaraan melalui aplikasi WhatsApp antara Penggugat dengan Sdr. Yogi yang merupakan salah satu pegawai PT Pelni (Persero) pada tanggal 23 November 2023, diberi tanda bukti T-26.A;
49. Fotokopi Salinan rincian perhitungan uang pengakhiran hubungan pekerja yang dibayarkan oleh PT Pelni (Persero) kepada Penggugat, diberi tanda bukti T-26.B;
50. Fotokopi Bukti transfer dari PT Pelni (Persero) ke Rekening Penggugat pada tanggal 24 November 2022 Sebesar Rp. 20.874.287,-(dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah), diberi tanda bukti T-27;

Halaman 47 dari 76 Putusan PHI Nomor 405/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



51. Fotokopi Salinan Surat Koperasi Karyawan PT. Pelni Bina Sejahtera Nomor 426/KKP/XI/2022 perihal Pengembalian Uang Pisah Sdri. Salvia tanggal 7 November 2022, diberi tanda bukti T-28;
52. Fotokopi Salinan Lembar 3 Formulir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri dari Rekening atas nama Koperasi Karyawan PT Pelni Bina Sejahtera kepada PT Pelni (Persero) sebesar Rp20.874.287,00 (dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tujuh Rupiah) tanggal 4 November 2022, diberi tanda bukti T-29;
53. Fotokopi Salinan Lembar 3 Formulir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri dari Rekening atas nama Koperasi Karyawan PT Pelni Bina Sejahtera kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) tanggal 28 Juli 2022, diberi tanda bukti T-30;
54. Fotokopi Salinan bukti transfer dari PT Pelni (Persero) kepada Koperasi Karyawan PT Pelni Bina Sejahtera tanggal 11 Agustus 2022 sebesar Rp23.874.287,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh empat dua ratus delapan puluh tujuh Rupiah), diberi tanda bukti T-31;
55. Fotokopi Salinan Surat Kuasa dari Penggugat kepada Koperasi Karyawan PT Pelni Bina Sejahtera tanggal 25 Juli 2022, diberi tanda bukti T-32.A;
56. Fotokopi Bukti percakapan antara Penggugat dengan Sdr. Agus selaku karyawan dari PT Pelni (Persero), diberi tanda bukti T-32.B;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan saksi pada persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Penggugat untuk menggunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi pada persidangan, masing-masing bernama Galih Aji Dinari, Lumaksono Gito Kusumo, dan Rajuli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi Sdr. Galih Aji Pinardi:
 - Bahwa saksi mulai bekerja di PT.PELNI pada April 2013 dan mengenal Penggugat Sdr.i Salvia Kusumawati;
 - Saksi saat itu atasan langsung Penggugat sebagai Manager Perusahaan Kapal, Saksi dan Penggugat bekerja bersama-sama selama 8 Tahun pada Divisi Aset, Jabatan Pengugat saat itu sebagai

Halaman 48 dari 76 Putusan PHI Nomor 405/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senior staff Divisi Departemen Pengusahaan Properti; (Bukti P-2);

- Bahwa Terhadap permasalahan yang akhinya Penggugat menerima Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Direksi PT.PELNI saksi menerangkan, Penggugat menerima uang dari Pihak Koperasi Jasa Cipta Kerja Indonesia (Koperasi JCKI);
- Bahwa Saksi menerima informasi dari staf yang bernama Sdr. Andi Maraya (MAY), saksi mendatangi Penggugat untuk melakukan Klarifikasi secara lisan di ruang kerja Penggugat. Setelah melakukan klarifikasi secara lisan terhadap Penggugat, Saksi meneruskan ke Divisi SDM;
- Bahwa pada bulan Maret 2022 Presiden Direktur Koperasi JCKI yaitu, Teungku Muhammad Raju datang ke Kantor Pusat PT.PELNI untuk mencari Penggugat supaya uangnya dikembalikan yang telah diterima Penggugat;
- Bahwa Pihak Koperasi JCKI datang ke kantor Pusat PT.PELNI pada 28 Januari 2022, dimana tanggal tersebut Penggugat *diultimatum* oleh Presiden Koperasi JCKI untuk mengembalikan seluruh uang yang telah diterima bila tidak Penggugat akan di proses/dilaporkan kepada kepolisian;
- Saksi menerangkan upaya Penggugat untuk memenuhi permintaan Pihak Koperasi JCKI mengembalikan uang yang diterima Penggugat telah direalisasikan Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh juta rupiah*);
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengikuti pemeriksaan Penggugat
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengikuti tahapan penyelesaian hubungan industrial baik di tingkat Bipartit maupun Mediasi

2. Keterangan Saksi Sdr. Lumaksono Gito Kusumo

- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT.PELNI pada April 2013 dan mengenai Penggugat yang merupakan 1 angkatan;
- Bahwa laporan terkait persoalan Penggugat telah menerima uang/Gratifikasi (suap) dari Pihak Koperasi JCKI menurut saksi bermula informasi dari Divisi Aset;
- Bahwa saat itu Saksi menjabat Manager Penilaian Kinerja & Adm. Personalia (PKAP) Divisi Sumber Daya Manusia (SDM). Saksi yang melakukan Panggilan terhadap Penggugat dengan Nota Dinas dan yang melakukan klarifikasi pada tanggal 24 Februari 2022 melalui *virtual zoom*;
- Bahwa pada saat dilakukan klarifikasi terhadap Tergugat, hanya ada Saksi, Penggugat dan notulen rapat yaitu Sdr. Mendung tidak melibatkan Wee President SDM dan Atasan dari Penggugat (yang merupakan Pejabat/Selaku Pimpinan);

Halaman 49 dari 76 Putusan PHI Nomor 405/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Kesalahan yang dilakukan Penggugat tidak mengakibatkan Kerugian Materill, akan tetapi dalam SK PHK Penggugat, melanggar PKB Pasal 72 ayat (9) butir 10 “ yang merugikan Perusahaan”;
- Bahwa SK PHK yang terlebih dahulu di kirim melalui *e-mail*, menurut Saksi itu merupakan bagian dari Komunikasi di PT.PELNI;
- Bahwa saksi mengetahui uang yang diterima Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta*);
- > Bahwa keterangan Saksi yang menyatakan Penggugat tidak bersedia menandatangani Berita Acara Klarifikasi (BAK) sehingga yang menandatangani BAK adalah Atasan dari Penggugat nyata-nyata dalam BAK tidak tersedia Kolom/Ruang, untuk Penggugat menandatangani BAK dan Penggugat tidak pernah dihubungi baik melalui komunikasi telepon dan/atau *e-ma* maupun nota dinas; dan sudah seharusnya atasan yang menandatangani BAK itu acaT atasan ketika Penggugat masih di Unit Kerja Aset, bukan Atasan yang di Unit Kerja Mon :
- Bahwa Saksi juga yang menandatangani Berita Acara Klarifikasi (BAK);
- Bahwa keterangan Saksi terhadap penyampaian surat maksud & alasan PHK telah x--_arc dalam SK PHK Penggugat. Sehingga jelas dan terang saksi kebingungan dan tida- :-ararr dan mengerti Pasal 37 ayat (3) PP No.35 Tahun 2021;
- Bahwa Saksi hadir dalam klarifikasi tanggal 16 Agustus 2022 dan sidang Mediasi tanggal 26 Agustus di Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- Bahwa terhadap PHK sebelumnya tidak dilakukan Bipartit terlebih dahulu dikarenakan telah yakin dengan pelanggaran berat Penggugat;
- Bahwa tuduhan ataupun sangkaan terhadap Pelanggaran Penggugat yang menerima Gratifikasi (suap) yang dapat diancam pidana akan tetapi Penggugat tidak sedang dalam proses di Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- Bahwa Saksi menerangkan saat ini menjabat sebagai Manager Penilaian
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui SK PHK Penggugat diterima pada tanggal 27 Juni 2022, atas informasi dar Manager PKAP;
- Bahwa Saksi menerangkan dari tanggal 27 Juli 2022, setelah 7 hari terdapat permohonan Bipartit dari Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan permohonan Bipartit telah diakomodir dilaksanakan di Disnaker, dan terdapat kesepakatan antara

Halaman 50 dari 76 Putusan PHI Nomor 405/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan dengan Penggugat untuk membayar UPH (Uang Pengantian Hak), dengan mendasari ketentuan PP 35 dan PKB;

- Saksi menerangkan bahwa kesalahan Penggugat dikategorikan sebagai kesalahan berat dan sesuai dengan dengan PP 35 Pasal 52 ayat (2) dan di PKB berhak atas Uang Pisah;

3. Keterangan Saksi Sdr. Rajuli:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat melalui Sdr. Aries Firdaus sebagai Direktur Bisnis dan Development Koperasi JCKI, di Kantin sebelah Kantor PT.PELNI;
- Bahwa tujuan pengenalan tersebut untuk menjalin hubungan antara Koperasi JCKI dengan PT.PELNI, untuk kerjasama pengelolaan Kantin Perisai yang letaknya disamping PT.PELNI;
- Bahwa pada pertemuan tersebut, Penggugat meminta disiapkan dana untuk diberikan ke Persatuan Istri Pegawai (**PERISAI**) sebagai dana kerjasama diawal;
- Bahwa kerjasama antara Koperasi JCKI dengan Kantin Perisai tidak terealisasi, dikarenakan Koperasi JCKI diminta uang untuk biaya rehabilitasi pembangunan Kantin Perisai. Menurut saksi dana tersebut akan diberikan jika saksi menerima kontrak kerjasama dengan PERISAI;
- Bahwa dikarenakan uang telah diberikan namun kontrak kerjasama tidak ada, saksi kemudian menemui Pihak PT.PELNI dan bertemu dengan Sdr. Andi Maraya (MAY) yang dikenal oleh saksi dan saksi Sdr. Galih di PT.PELNI untuk mengadu tentang apa yang menjadi permasalahan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Penggugat setahun yang lalu dengan tujuan penagihan uang saksi untuk dikembalikan dan Penggugat telah mengembalikan sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) akan tetapi saksi menginginkan uangnya semua kembali jika tidak Penggugat akan dibawa ke ranah hukum untuk membuat laporan kepada kepolisian namun sampai saat ini belum terlaksana dikarenakan saksi sibuk;
- Bahwa saksi tidak mengerti mengenai prosedur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Kantin Perisai, milik Yayasan dari PT.PELNI, dan Penggugat salah satu Wakil dari Ketua Umum Perisai.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pertemuan di kantor Koperasi JCKI tanpa apa sepengetahuan PT.PELNI;

Halaman 51 dari 76 Putusan PHI Nomor 405/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat menghadirkan 1 (satu) orang Ahli bernama Prof. Dr. Aloysius Uwiyono, S.H., M.H., yang telah memberikan pendapat dibawah sumpah dalam persidangan sebagai berikut:

- Pendapat Ahli Prof. Dr. Aloysius Uwiyono, S.H., M.H.:
 - Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT.PELNI 2014 telah habis masa berlakunya, apakah dengan PKB yang sudah habis masa berlakunya masih berlaku masih dapat diberlakukan, Menurut Ahli PKB yang telah habis masa berlakunya masih berlaku sepanjang tidak ada kesepakatan antara Serikat Pekerja dengan Pengusaha mengenai pembaharuan sebagaimana Pasal 29 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.28 Tahun 2014;
 - Pengecualian PHK tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, Menurut Ahli apabila Pekerja yang melakukan pencurian, penganiayaan, mabok dan lain sebagainya dianggap sebagai pemutusan hubungan kerja mendesak atau pemutusan hubungan kerja dengan kesalahan berat tanpa perlu pemberitahuan terlebih dahulu;
 - Surat Pemberitahuan SK PHK yang melalui e-mail menurut Ahli SK PHK tersebut SAH, karena e-mail adalah surat elektronik dan disusul dengan surat SK bentuk kertas;
 - Bahwa Upah Minimum berdasarkan Pasal 5 ayat (2) PP No.36 Tahun 2021, upah minimum adalah upah terendah bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 1 (satu) Tahun dan bagi pekerja yang masa kerja lebih dari 1(satu) Tahun tidak diupah dengan upah minimum akan tetapi dengan perundingan antara pekerja dengan pengusaha;
 - Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) PP No.36 Tahun 2021 upah terdiri atas komponen: Upah Tanpa Tunjangan, upah pokok dengan tunjangan tetap, upah pokok tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Apakah Upah itu terkait dengan upah minimum menurut Ahli tidak terkait, upah minimum bagi pekerja yang masa bekerja kurang dari 1 (satu) Tahun;
 - Bahwa PKB PT PELNI 2014 tidak mengakomodir pelanggaran berat dan alasan mendesak sebagaimana dalam PP No.35 Tahun 2021, menurut Ahli PKB dan PP No.35 Tahun 2021 merupakan kaidah yang berbeda. Pelanggaran mendesak yang tidak diatur didalam

Halaman 52 dari 76 Putusan PHI Nomor 405/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKB sehingga tidak berlaku pelanggaran mendesak, maka proses PHK menggunakan PP No.35 Tahun 2021;

- Bahwa Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2005 pada angka 3, Putusan pengadilan dan ditahan oleh pihak yang berwajib, menurut Ahli PHK akibat pelanggaran Pidana dalam PP No.35 Tahun 2021 itu secara perdata artinya PHK sah atau tidak, sah klo berdasarkan keyakinan Hakim melakukan tindak pidana atau tidak sah karena tidak yakin melakukan Pidana;
- Bahwa Pelanggaran berat dan alasan mendesak tidak diatur dalam PKB, menurut ahli karena tidak diatur di PKB maka yang berlaku ketentuan dalam PP No.35 Tahun 2021;
- Bahwa Kementerian BUMN yang membawahi beberapa Perusahaan (PT), apabila ada gugatan terhadap PT tersebut secara formil subjek hukum yang harus digugat apakah Kementerian atau PT, menurut Ahli Kementerian yang membawahi perusahaan tersebut. Kementerian BUMN cq Perusahaan;
- Bahwa berkenaan dengan Eksekusi siapa yang harus dibebani, menurut Ahli orang yang ditunjuk oleh Perusahaan (PT) berdasarkan AD/ART orang yang bertanggungjawab terhadap gugatan (Direktur atau yg dibawahnya).
- Bahwa Keterkaitan dengan Kementerian BUMN, menurut Ahli yang memiliki Perusahaan (PT) itu adalah Kementerian sehingga hubungannya antara atasan dan bawahan;
- Bahwa Pelanggaran Berat sama dengan Pelanggaran Mendesak, ada juga Pelanggaran Displin. apakah Pelanggaran Displin berdiri sendiri, menurut Ahli dilihat dari perbuatan yang dilakukan itu sama semua, misal: mencuri, menganiaya, mabok. Hanya penamaannya dalam BW 1603 o. dan 1603 p. itu alasan mendesak.
- Bahwa Terhadap Pelanggaran Berat, Pelanggaran Mendesak, Pelanggaran Displin di PP 35/2021 dapat langsung memutuskan hubungan kerja, kata dapat langsung seperti apa penafsirannya menurut Ahli PHK ada 2 macam, PHK dengan Peringatan dan Pemberitahuan, PHK tanpa Pemberitahuan.
- Bahwa Gugatan PHK pada Pengadilan hubungan industrial terhadap pelanggaran mendesak misal: penipuan/pencurian. Tuntutan

Halaman 53 dari 76 Putusan PHI Nomor 405/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan perbuatan yang delik perbuatan pidana, menurut Ahli Majelis Hakim memutuskan Sah atau tidak Sah nya PHK atas dasar bukti-bukti yang diajukan Penggugat atau Tergugat;

- Bahwa menurut Ahli Pengusaha yang patuh terhadap Good Corporate Governance (GCG), dalam konteks Gratifikasi/Pemberian hadiah itu tidak berdampak langsung terhadap kerugian Perusahaan, terhadap pemberian yang diterima pekerja dari pihak yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan dan dikualifikasikan sebagai alasan mendesak namun tidak di atur dalam PP/PKB menurut Ahli tindakan itu secara langsung tidak ada kerugian bagi perusahaan tetapi secara etika terhadap karyawan tersebut tidak baik.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah memberikan kesimpulan pada tanggal 8 Mei 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa selain mengajukan bantahan atas pokok perkara, Tergugat mengajukan eksepsi, karenanya sebelum memberikan pertimbangan hukum atas pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana diuraikan dalam jawabannya, yang pada pokoknya menurut Tergugat, gugatan Penggugat salah pihak atau *error in persona* dikarenakan Pengugat mengajukan gugatan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) c.q. Direktur Utama PT PELNI (Persero) dan bukan kepada PT PELNI (Persero), sementara perbuatan hukum berupa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat merupakan tindakan pengurusan serta untuk dan atas nama Perseroan Terbatas *in casu* PT Pelni (Persero), maka seharusnya gugatan diajukan kepada PT Pelni (Persero) dan bukan kepada Tergugat.

Halaman 54 dari 76 Putusan PHI Nomor 405/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut, menurut Tergugat, gugatan Penggugat menjadi *error in persona* dan selanjutnya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ("*niet ontvankelijke verklaard*") karena gugatan Penggugat telah salah menarik pihak yang memiliki kapasitas sebagai Tergugat (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Tergugat telah membantah dalil eksepsi Tergugat dengan menyatakan yang pada pokoknya gugatan Penggugat ditujukan terhadap Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) c.q Direktur Utama PT.PELNI adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, karena Direktur Utama PT.PELNI selaku Jabatan Tertinggi di PT. PELNI, sebagaimana Pasal 1 huruf (b) SK Direksi tentang Disiplin Pegawai PT PELNI Tahun 2020 yang berhak mewakili PT. PELNI, di dalam maupun di luar Pengadilan. Menurut Penggugat dalam perkara a quo Ibu Tri Andayani ditarik bukan dalam kapasitas selaku pribadi, akan tetapi selaku Direktur Utama PT.PELNI, sehingga Gugatan Penggugat tidak boleh disimpulkan sebagai suatu gugatan terhadap pribadi Ibu Tri Andayani akan tetapi ditujukan terhadap Badan Hukum/PT. PELNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraiannya, menurut Penggugat, eksepsi Tergugat yang mengkuilifikasi gugatan Penggugat sebagai suatu Gugatan yang mengandung "*Error in Persona*" adalah Tidak beralasan hukum/ tidak benar, dan selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi Tergugat dan bantahan atas eksepsi sebagaimana disampaikan Penggugat dalam Repliknya, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah menyatakan gugatan Penggugat salah pihak karena telah mendudukan Direktur Utama PT Pelayaran Nasional Indonesia (PT PELNI) sebagai Tergugat, sementara dalam repliknya Penggugat telah menjelaskan yang pada pokoknya yang digugat adalah Tri Andayani dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama yang merupakan organ PT Pelayaran Nasional Indonesia (PT PELNI), dan bukan dalam kapasitasnya selaku pribadi;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang mengatur bahwa Perselelisihan Hubungan Industrial

Halaman 55 dari 76 Putusan PHI Nomor 405/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan, dimana untuk menentukan apakah Penggugat telah tepat mendudukkan pihak dalam suatu gugatan perselisihan hubungan industrial, maka perlu dibuktikan apakah antara Penggugat dengan Tergugat terdapat suatu hubungan kerja;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan yang demikian, dimana untuk menentukan dengan siapa Penggugat memiliki hubungan kerja, hal tersebut masih harus dibuktikan bersama-sama dengan pokok perkara, karenanya eksepsi Tergugat telah menyentuh pokok perkara antara Para Pihak, dengan demikian maka eksepsi Tergugat menjadi tidak beralasan hukum dan karenanya patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan seluruh pertimbangan di atas, telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak eksepsi Tergugat;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi dimana dalam petitum gugatannya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar upah proses Penyelesaian Hubungan Industrial ini sampai dengan putusan Pengadilan Hubungan Industrial ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Penggugat, pembayaran upah kepada Penggugat belum dibayar sejak bulan Juli 2022 sampai hari ini gugatan dimasukan, dan menghukum Tergugat agar membayarkan Uang Tunjangan Pendidikan Rp.8.981.818,- (delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan rupiah) dan Uang Jasa Produksi Rp.8.981.818,- (delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan rupiah) yang sudah dianggarkan dalam RKAP Tahun 2022;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalam posita gugatan Penggugat tidak terdapat uraian Penggugat tentang upah proses Penyelesaian Hubungan Industrial ini sampai dengan putusan Pengadilan Hubungan Industrial ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Penggugat, demikian pula tidak terdapat uraian mengenai pembayaran upah kepada Penggugat belum dibayar sejak bulan Juli 2022 sampai hari ini gugatan dimasukan, serta tidak terdapat uraian tentang Uang Tunjangan Pendidikan Rp.8.981.818,- (delapan juta

Halaman 56 dari 76 Putusan PHI Nomor 405/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan rupiah) dan Uang Jasa Produksi Rp.8.981.818,- (delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan rupiah) yang sudah dianggarkan dalam RKAP Tahun 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat uraian Penggugat dalam positanya berkenaan dengan pembayaran upah kepada Penggugat belum dibayar sejak bulan Juli 2022 sampai hari ini gugatan dimasukan, dan menghukum Tergugat agar membayarkan Uang Tunjangan Pendidikan Rp.8.981.818,- (delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan rupiah) dan Uang Jasa Produksi Rp.8.981.818,- (delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan rupiah) yang sudah dianggarkan dalam RKAP Tahun 2022, yang dimintakan Penggugat dalam petitumnya dalam tuntutan Provisi, menurut Majelis Hakim petitum Penggugat tidak bersumber dari posita, atas fakta yang demikian menjadikan tuntutan Penggugat dalam provisi menjadi tidak beralasan hukum dan karenanya adalah patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak, uang insentif dan selisih gaji pokok yang seluruhnya sejumlah Rp639.528.757,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) dan tuntutan lainnya atas pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat secara sepihak dan tidak prosedural serta bertentangan dengan asas *presumption of innocence* dan *equality before the law*, dengan mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pekerja Tergugat yang mulai bekerja sejak tanggal tanggal 1 April 2013, dengan jabatan terakhir sebagai Staff Monitoring Kapal, dengan menerima Gaji Pokok sejumlah Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Januari 2022 Tergugat telah menuduh menerima sejumlah dana atau melakukan Gratifikasi, dan selanjutnya melakukan klarifikasi terhadap Penggugat dengan intimidasi dan intervensi terhadap

Halaman 57 dari 76 Putusan PHI Nomor 405/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dimana Penguat diminta untuk mengakui dan menyatakan telah menerima gratifikasi serta meminta dokumen kepada Penguat, dimana dalam pertemuan tersebut Penguat telah dilarang oleh Tergugat untuk didampingi oleh Serikat Pekerja;

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022, Tergugat telah mengirimkan e-mail pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penguat yang berlaku sejak tanggal 24 Juni 2022, yang menurut Penguat tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak melalui surat elektronik e-mail **sangat bertentangan** dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa terhadap pelanggaran disiplin yang disangkakan oleh Tergugat kepada Penguat, tidak pernah diberikan Surat Peringatan (SP) 1, SP 2 dan SP 3, maupun sanksi atas dugaan atas pelanggaran tersebut sebagaimana didalam PKB;
- Bahwa proses pemutusan hubungan kerja Penguat telah dilakukan tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Perjanjian Kerja Bersama dan Pasal 20 ayat (3) SK Peraturan Disiplin Pegawai, demikian pula tidak tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (2) UU Ketenagakerjaan Perubahan UU Cipta Kerja Pasal 81 No. 37 dan Pasal 37 ayat (2) PP 35/2021 dikarenakan Tergugat tidak menyampaikan maksud dan alasan Pemutusan Hubungan Kerja melalui Surat Pemberitahuan kepada Penguat dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh maka menurut Penguat Surat Keputusan PHK cacat formil sehingga tidak sah dan batal demi hukum;
- Bahwa Penguat telah mendaftarkan perselisihan pemutusan hubungan kerja ke Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat, dan telah terbit Anjuran Nomor 2887/KT.03.03 dengan isi anjuran yang pada pokoknya menganjurkan Agar pengusaha PT. Pelni (Persero) memberikan uang pengakhiran hubungan kerja kepada Sdr.i Salvia Kusumawati dengan merujuk pada Perjanjian Kerja Bersama PT. Pelni (Persero);
- Bahwa sejak tahun 2013 gaji pokok yang diterima Penguat di bawah dari Upah Minim Provinsi (UMP) DKI Jakarta sehingga terdapat kekurangan gaji pokok;

Halaman 58 dari 76 Putusan PHI Nomor 405/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraiannya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak kepada Penggugat yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Perubahan Undang-Undang Cipta Kerja, Menyatakan Surat Keputusan Direksi Nomor: 06.24/01/SK/HKO.01/2022 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Sdr.i Salvia Kusumawati Tidak Sah dan Batal Demi Hukum, menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak kepada Penggugat berupa uang pesangon dan hak-hak lainnya sejumlah Rp639.528.757,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) dan kerugian immaterill sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membantah seluruh dalil gugatan Penggugat dengan mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa proses pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat telah dilakukan sesuai dengan prosedur dimana Tergugat telah melakukan klarifikasi terhadap Penggugat yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (3) SK Direksi Peraturan Disiplin Pekerja, serta tidak terdapat larangan dalam ketentuan UU Ketenagakerjaan dan PP 35/2021 untuk memberitahukan pemutusan hubungan kerja melalui e-mail, dimana menurut Tergugat adapun *e-mail* atau surat elektronik maupun hasil cetaknya merupakan Informasi Elektronik dan juga merupakan alat bukti hukum yang sah berdasarkan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 5 ayat (1) Undangn-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut sebagai "UU ITE"), serta dalam gugatannya Penggugat telah menyatakan menerima pemberitahuan dari Tergugat tersebut;
- Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan terhadap Penggugat SK Direksi PHK terhadap Penggugat adalah sah menurut hukum karena telah sesuai dengan PKB dan SK Direksi Peraturan Disiplin Karyawan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Tergugat telah terlebih dahulu memanggil Penggugat untuk melakukan klarifikasi melalui Nota Dinas tertanggal 23 Februari 2022, tanggal 7 Maret 2022 dan tanggal 27 April 2022 namun NAMUN Penggugat menolak melalui Surat Penggugat tertanggal 11 April 2022 yang menyatakan tidak bersedia

Halaman 59 dari 76 Putusan PHI Nomor 405/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Data Pendukung dan Surat Pernyataan, sementara Penggugat sendiri telah menyatakan bersedia untuk memberikan Data Pendukung pada saat pertemuan *Virtual Zoom* 24 Februari 2022;

- Bahwa kemudian surat dari pihak Koperasi JCKI melalui media Independent Relawan Jokowi tertanggal 25 Mei 2022 kepada Tergugat dengan melampirkan bukti transfer kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) tahap, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Rekening Bank Mandiri Nomor: 1661926592 atas nama Salvia Kusumawati (Penggugat) pada tanggal 15 Januari 2021 Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah);
 - b. Rekening Bank Mandiri Nomor: 1661926592 atas nama Salvia Kusumawati (Penggugat) pada tanggal 02 Februari 2021 Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dengan keterangan “Kerjasama PLNI”; dan
 - c. Rekening Bank Mandiri Nomor: 1661926592 atas nama Salvia Kusumawati (Penggugat) pada tanggal 03 Februari 2021 Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dengan keterangan “Kerjasama PLNI”.
- Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat masuk ke dalam kategori pelanggaran disiplin berat yang tidak mengakibatkan kerugian materiil dan bersifat mendesak karena perbuatan Penggugat telah melanggar PKB PT Peln (Persero) dan SK Direksi Peraturan Disiplin Karyawan;
- Bahwa oleh karena Penggugat melakukan pelanggaran berat dan diPHK untuk itu, maka berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 52 ayat (2) PP 35/2021, Penggugat berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah sebesar Rp. 20.874.287,-(dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang telah dibayarkan oleh Tergugat pada tanggal 24 November 2022;
- Bahwa upah yang diterima Penggugat dari Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (“PP 36/2021”), dimana upah Penggugat terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Tetap dan Tunjangan Tidak tetap yang seluruhnya melebihi upah minimum propinsi DKI Jakarta;

Halaman 60 dari 76 Putusan PHI Nomor 405/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku baik secara prosedur maupun dasar alasan pemutusan hubungan kerja, dan Tergugat telah membayarkan uang penggantian hak serta uang pisah Penggugat, serta tidak terdapat kekurangan upah Penggugat, selanjutnya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya demikian juga Tergugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR *jo* Pasal 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai bukti P-1 sampai dengan P-9, sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai T – 1.A sampai dengan T – 32.B, 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Galih Aji Diraji, Lumaksono Gito Kusumo dan Rajuli serta 1 (satu) orang Ahli bernama Prof. Dr. Aloysius Uwiyono, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan memeriksa gugatan, jawaban, dan bukti-bukti dari Penggugat maupun Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek perselisihan gugatan *a quo* adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, dimana Penggugat meminta agar Tergugat membayar kompensasi atas pemutusan hubungan kerja sejumlah Rp639.528.757,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan alasan pemutusan hubungan kerja dilakukan secara tidak prosedural dan tidak berdasar hukum serta adanya kekurangan pembayaran gaji pokok, sementara Tergugat menolak permintaan Penggugat oleh karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan berdasar hukum karena Penggugat telah melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak dan telah dilakukan sesuai prosedur, serta Tergugat telah membayarkan hak atas pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat berupa uang penggantian hak dan uang pisah;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat yang demikian, maka pokok permasalahan adalah apa alasan hukum pemutusan hubungan kerja yang

Halaman 61 dari 76 Putusan PHI Nomor 405/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



dilakukan terhadap Penggugat? serta apa implikasi hukumnya bagi Penggugat dan Tergugat?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bukti-bukti yang diajukan para pihak yang relevan dengan permasalahan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan hukum atas pokok perselisihan, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum atas hubungan kerja yang berlangsung di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tidak terdapat bukti berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu maupun Surat Pengangkatan guna membuktikan hubungan kerja yang didalilkan Penggugat bahwa Penggugat telah diangkat sebagai pekerja Tergugat sejak tanggal 1 April 2013, maka Majelis Hakim akan mempergunakan bukti yang diajukan bukti yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti T-2 berupa Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor : 46 A/HK0.01/DIR/IV-2013 – Tanggal 30 April 2013 yang ditandatangani oleh Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayanan Nasional Indonesia diperoleh fakta bahwa berdasarkan Keputusan Direksi telah menetapkan tentang Pengangkatan Salvia Kusumawati *in casu* Penggugat sebagai Calon Karyawan dengan Jabatan Junior Staff dengan masa penilaian selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-2 tersebut, dimana Penggugat telah diangkat melalui Surat Pengangkatan berdasarkan Keputusan Direksi yang ditandatangani Direktur Utama, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 15 jo. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat adalah pekerja Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayanan Nasional Indonesia *in casu* Tergugat dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau karyawan tetap terhitung sejak tanggal 1 April 2013;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan sah hubungan kerja Penggugat adalah dengan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayanan Nasional Indonesia *in casu* Tergugat, dengan fakta yang demikian menurut Majelis Hakim Penggugat telah tepat mendudukkan Menteri Badan Usaha Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara (BUMN) C.Q., Direktur Utama PT Pelayaran Nasional Indonesia (PT PELNI) sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum atas prosedur pemutusan hubungan kerja dan alasan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, memperhatikan bukti P-1 bersesuaian dengan bukti T-4A berupa Perjanjian Kerja Bersama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Periode Tahun 2014 dan bukti T-4B berupa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. Kep. 53/PHIJSK-PKKAD/PKB/III/2014 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT Pelayaran Nasional Indonesia dengan Serikat Pekerja PELNI, diperoleh fakta bahwa Perjanjian Kerja Bersama PT Pelayaran Nasional Indonesia Periode Tahun 2014 berlaku sejak tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-4D berupa Salinan Surat Keputusan Bersama antara PT PELNI (PERSERO) dengan Serikat Pekerja Pelni Nomor: 11.18/2/SK/HKO.01/2016 dan Nomor : 11.18/SK/PHP/SP.PELNI-PST/2016, Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Antara Direksi PT PELNI (Persero) dengan Pimpinan Pusat SP PELNI tertanggal 18 November 2016, diperoleh fakta yang pada pokoknya bahwa Perjanjian Kerja Bersama antara PT Pelayaran Nasional Indonesia dengan Serikat Pekerja PELNI telah diperpanjang selama 6 (enam) bulan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama mengatur bahwa dalam hal perundingan PKB tidak mencapai kesepakatan dan masa berlaku perpanjangan PKB telah habis, maka PKB yang berlaku adalah PKB sebelumnya, sampai PKB yang baru disepakati;

Menimbang, bahwa memperhatikan sepanjang persidangan tidak terdapat bukti adanya Perjanjian Kerja Bersama antara PT Pelayaran Nasional Indonesia dengan Serikat Pekerja Pelni yang baru yang disepakati setelah habisnya masa perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama tersebut, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 29 ayat (3) Permenaker Nomor 28 Tahun 2014 tersebut, beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menggunakan

Halaman 63 dari 76 Putusan PHI Nomor 405/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Perjanjian Kerja Bersama antara PT Pelayaran Nasional Indonesia dengan Serikat Pekerja PELNI Periode 2014 tersebut sebagai dasar dalam pemutusan hubungan kerja *a quo*;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 73 tentang Tata Cara Pemeriksaan & Tim Pemeriksa Pelanggaran diperoleh fakta bahwa Tergugat mengatur sebagai berikut:

- (1) Terhadap Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan pemeriksaan;
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilakukan secara lisan dan tertulis yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, apabila atas pertimbangan yang berwenang menghukum, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai yang bersangkutan dapat dijatuhkan hukuman disiplin sedang dan berat;
- (3) Terhadap pelanggaran disiplin yang bersifat merugikan perusahaan akan diperiksa oleh Satuan pengawasan Intern dan atau tim khusus yang ditetapkan atas perintah Direksi;
- (4) Selama dalam masa pemeriksaan, Pegawai yang bersangkutan dapat didampingi oleh pengurus SP PELNI, sepanjang pemeriksaan tersebut menyangkut hubungan industrial;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-6 bersesuaian dengan bukti T-5 berupa Surat Keputusan Direksi Nomor: 03.04/01/SK/HKO.01/2020 tentang Peraturan Disiplin Pegawai PT PELNI (PERSERO) diperoleh fakta bahwa dalam Pasal 20 ayat (3) Tergugat mengatur sebagai berikut:

- (3) Proses penjatuhan Hukuman Disiplin pelanggaran sedang dan berat yang diduga tidak mengakibatkan kerugian materiil bagi Perusahaan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Divisi SDM wajib melakukan panggilan secara tertulis kepada Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran untuk dilakukan klarifikasi;
 - b. Klarifikasi sebagai huruf b dilakukan dengan wawancara yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi (BAK) dan Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran diwajibkan untuk membuat Surat Pernyataan atas Pelanggaran Disiplin yang dilakukan;
 - c. Dalam hal telah dipanggil secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali namun Pegawai tidak bersedia menghadiri dan/atau menolak proses klarifikasi sehingga BAK tidak ditandatangani oleh Pegawai maka BAK akan

Halaman 64 dari 76 Putusan PHI Nomor 405/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh atasan langsung Pegawai dengan mencantumkan penjelasan bahwa Pegawai tersebut tidak bersedia hadir dalam proses klarifikasi dan/atau menolak menandatangani Berita Acara Klarifikasi (BAK);

- d. Jangka waktu panggilan pertama dan kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf c sekurang-kurangnya adalah 3 (tiga) hari kerja sejak diterima;
- e. Dalam hal Pegawai tidak diketahui keberadaannya, maka Surat Panggilan disampaikan oleh Divisi SDM melalui Pejabat Pemerintah Kelurahan/Desa setempat sesuai dengan alamat Pegawai terakhir sebagaimana tercatat di Perusahaan;
- f. Setelah proses klarifikasi dilakukan yang dibuktikan dengan adanya BAK, dengan bukti Pegawai hadir untuk melakukan klarifikasi atau Pegawai telah dipanggil secara tertulis sebanyak 2 kali sebagaimana huruf d, maka Divisi SDM wajib membuat keputusan Hukuman Disiplin dan menyampaikan kepada Pegawai yang melakukan pelanggaran;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-6 berupa Nota Dinas Nomor 02.23/11/ND-B/041/2022 tanggal 23 Februari 2022 dari Vice President SDM Tergugat kepada Penggugat diperoleh fakta bahwa Tergugat telah memanggil Penggugat untuk dilakukan Klarifikasi dengan latar belakang adanya laporan bahwa Penggugat telah melanggar Peraturan Perusahaan;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-7 berupa Nota Dinas Nomor 03.08/12/ND-B/041/2022 tertanggal 8 Maret 2022 dari Vice President SDM Tergugat kepada Penggugat, diperoleh fakta bahwa Tergugat telah meminta Penggugat untuk memberikan Surat Pernyataan dan Dokumen Pendukung terkait Surat Pernyataan yang diberikan Penggugat dalam Proses Klarifikasi tanggal 24 Februari 2022;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-9 berupa Nota Dinas Nomor 04.07/06/ND-B/041/2022 tertanggal 7 April 2022 yang ditandatangani oleh Vice President SDM Tergugat dan ditujukan kepada Penggugat, diperoleh fakta bahwa Tergugat telah menyampaikan surat Penegasan Permintaan Data Dukung Terkait Panggilan Klarifikasi Penggugat, sebagai tindaklanjut Klarifikasi tanggal 24 Februari 2022 dengan hasil Kesepakatan saat klarifikasi bahwa Penggugat akan memberikan Surat Pernyataan dan Dokumen Pendukung terkait dengan pernyataan yang Penggugat sampaikan dalam Klarifikasi;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-10 berupa Surat tertanggal 11 April 2022, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan dengan berat hati

Halaman 65 dari 76 Putusan PHI Nomor 405/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat memenuhi berkenaan Penegasan Permintaan Data Dukung Terkait Panggilan Klarifikasi Penggugat dengan memberikan alasan diantaranya dan yang pada pokoknya Penggugat tidak ada perjanjian apapun dengan menjual nama PT PELNI (Persero) kepada pihak manapun, Penggugat tidak memiliki keputusan atas apapun dalam suatu pekerjaan, adanya klarifikasi yang tidak seimbang karena dugaan Tergugat hanya sebatas omongan/ucapan/opini tanpa adanya adu fakta data dokumen;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-11 berupa Nota Dinas Nomor : 04.27/14/ND-B/041/2022 tertanggal 24 April 2022 yang ditanda tangani secara elektronik oleh Vice President Tergugat diperoleh fakta bahwa Penggugat telah dipanggil kembali untuk menghadap VP Sumber Data Manusia c.q. Manager Penilaian Kinerja dan Administrasi Personalia untuk melakukan klarifikasi secara virtual pada tanggal 28 April 2022;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan Penggugat dalam Gugatannya angka 8 huruf h dimana Penggugat menyatakan bahwa Tergugat mengeluarkan kembali Nota Dinas Vice President SDM Nomor: 04.27/14/ND-B/041/2022 tertanggal 27 April 2022, Perihal: Surat Panggilan Sdr.i Salvia Kusumawati-Nrp. 08496 untuk menghadap Vice President Sumber Daya Manusia c.q Manager Penilaian Kinerja dan Administrasi Personalia untuk Klarifikasi pada Hari/Tanggal : 28 April 2022 waktu 10.00 WIB; Akan tetapi Penggugat tidak memenuhi panggilan untuk menghadap Vice President Sumber Daya Manusia c.q Manager Penilaian Kinerja dan Administrasi Personalia dikarenakan menurut Penggugat tidak ada lagi yang perlu untuk di Klarifikasi kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-12 berupa Berita Acara Klarifikasi BAK Nomor: 04.28/01/BAK/041.E/2022 tertanggal 28 April 2022 yang ditandatangani oleh Manager Penilaian Kinerja & Adm. Personalia Tergugat serta ditandatangani Plt Manager Monitoring Kapal, yang diperkuat dengan keterangan Saksi Lumaksono Gito Kusumo dibawah sumpah dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Saksi selaku Manager Penilaian Kinerja & Adm. Personalia Tergugat telah Menyusun Berita Acara Klarifikasi (BAK) atas Klarifikasi yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat atas dugaan terjadinya pelanggaran disiplin, dimana dalam Klarifikasi yang dilakukan pada tanggal 24 Februari 2022 tersebut Penggugat telah diperkenalan dan bertemu dengan pihak koperasi yang ada kebutuhan ingin bekerjasama dengan Tergugat, Penggugat menerangkan bahwa sempat menyampaikan kepada Manager terkait berkenaan adanya pihak koperasi yang ingin bekerjasama dengan

Halaman 66 dari 76 Putusan PHI Nomor 405/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun Penggugat tidak menjelaskan adanya izin yang diberikan oleh Manager terkait, Penggugat menyatakan menerima uang hadiah dari orang yang mengaku bekerja di Koperasi dan Presdir Koperasi sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), selain itu Penggugat menyatakan bersedia membuat surat pernyataan dan memberikan data dukung;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-15 A berupa Surat tertanggal 25 Mei 2022 yang ditandatangani oleh TM Rajuli selaku Presiden Koperasi Jasa Cipta Kerja Indonesia, bukti T-15 C dan T-15 D berupa bukti transfer uang masing-masing sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta bukti T-15 E dan T-15 F berupa bukti transfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diperkuat dengan keterangan Saksi TM Rajuli dalam persidangan dibawah sumpah, diperoleh fakta bahwa Penggugat telah meminta uang kepada Koperasi Jasa Cipta Kerja Indonesia (JCKI) dan menerima uang Koperasi Jasa Cipta Kerja Indonesia (JCKI), seluruhnya sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), yang diperuntukkan untuk keperluan pengurusan resto di kapal Peln dan kantin di kantor PT Peln Pusat, serta untuk memenuhi permintaan salah satu Ketua Yayasan Perisai Peln;

Menimbang, bahwa dari seluruh fakta-fakta sebagaimana dipertimbangkan di atas, telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah meminta dan selanjutnya menerima uang dari Koperasi Jasa Cipta Kerja Indonesia pada tanggal 15 Januari 2022, tanggal 2 Februari 2022 dan tanggal 3 Februari 2022, seluruhnya sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan selama persidangan tidak terdapat bukti bahwa Penggugat menindaklanjuti penerimaan uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk keperluan yang dipersyaratkan oleh Perusahaan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas fakta yang demikian, telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk berkesimpulan bahwa uang yang diterima oleh Penggugat bukan merupakan keperluan yang dipersyaratkan oleh Perusahaan Tergugat untuk keperluan pengurusan resto sebagaimana dijelaskan Penggugat kepada Koperasi Jasa Cipta Kerja Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena penerimaan uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), tidak terbukti diperuntukkan sebagai keperluan pengurusan resto Koperasi Jasa Cipta Kerja Indonesia pada perusahaan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permintaan dan

Halaman 67 dari 76 Putusan PHI Nomor 405/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan Penggugat atas uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Koperasi Jasa Cipta Kerja Indonesia, adalah untuk kepentingan pribadi Penggugat dengan mengatasnamakan Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-4 berupa Surat Keputusan Direksi Nomor: 06.24/01/SK/HKO.01/2022 tanggal 24 Juni 2022, tentang Pemutusan Hubungan Kerja, diperoleh fakta bahwa Tergugat telah memutuskan hubungan kerja terhadap Penggugat karena Penggugat telah melakukan pelanggaran ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 72 ayat (9) butir 8 dan Pasal 72 ayat (9) butir 10 Perjanjian Kerja Bersama PKB PT PELNI (Persero);
2. Pasal 6 ayat (1) butir 16, Pasal 6 ayat (1) butir 39, Pasal 6 ayat (1) butir 64 dan Pasal 6 ayat (1) butir 69 Surat Keputusan Direksi Nomor: 03.04/01/SK/HKO.01/2020 tanggal 4 Maret 2020 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai PT PELNI (Persero);

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 72 ayat (9) butir 10 Perjanjian Kerja Bersama PKB PT PELNI (Persero) (vide T-4A) mengatur sebagai berikut:

- Jenis Pelanggaran : menyalahgunakan Jabatan, wewenang dan pemakaian alat atau perlengkapan kerja tanpa hak atau suatu perbuatan atau Pegawaian yang bukan menjadi tugas Pegawaiannya yang merugikan Perusahaan;
- Jenis Sanksi : Berat
- Hukuman Maksimal : Skorsing, PHK

Menimbang, bahwa memperhatikan perbuatan Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, dimana Penggugat terbukti telah meminta dan menerima uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Koperasi Jasa Cipta Kerja Indonesia untuk kepentingan pribadi Penggugat dengan mengatasnamakan Tergugat, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa perbuatan Penggugat telah memenuhi pelanggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 79 ayat (9) butir 10 Perjanjian Kerja Bersama PKB PT PELNI yaitu menyalahgunakan Jabatan, wewenang dan pemakaian alat atau perlengkapan kerja tanpa hak atau suatu perbuatan atau Pegawaian yang bukan menjadi tugas Pegawaiannya yang merugikan Perusahaan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 79 ayat (9) butir 10 Perjanjian Kerja Bersama PKB PT PELNI mengatur bahwa pelanggaran berupa menyalahgunakan Jabatan, wewenang dan pemakaian alat atau perlengkapan

Halaman 68 dari 76 Putusan PHI Nomor 405/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja tanpa hak atau suatu perbuatan atau Pegawaian yang bukan menjadi tugas Pegawaiannya yang merugikan Perusahaan, merupakan pelanggaran berat dan memiliki hukuman disiplin berupa Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan Ahli Prof. Dr. Aloysius Uwiyono, S.H., M.H., dalam persidangannya dibawah sumpah telah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Istilah Hukuman Disiplin dapat diberikan sebagai bentuk hukuman yang didalamnya dapat terdiri dari pemberian peringatan lisan, peringatan tertulis maupun pemutusan hubungan kerja sesuai dengan tingkatannya;
- Bahwa dimungkinkan dilakukan pemutusan hubungan kerja perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan semangat *good corporate governance* dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat atau pelanggaran yang bersifat mendesak;

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh pertimbangan di atas, dimana Tergugat telah melakukan pemanggilan klarifikasi terhadap Penggugat atas dugaan adanya pelanggaran dan telah dihadiri oleh Penggugat pada tanggal 24 Februari 2022, dan setelah klarifikasi tersebut Penggugat tidak lagi hadir memenuhi panggilan Klarifikasi dari Penggugat maupun memberikan bukti dukung maupun Surat Pernyataan atas Klarifikasi, dan selanjutnya Tergugat menerbitkan Berita Acara Klarifikasi yang ditandatangani oleh atasan langsung Penggugat dan telah mencantumkan penjelasan bahwa Pegawai tersebut tidak bersedia hadir dalam proses klarifikasi dan/atau menolak menandatangani Berita Acara Klarifikasi (BAK), menurut Majelis Hakim proses penjatuhan hukuman Disiplin terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 ayat (3) Surat Keputusan Direksi Nomor: 03.04/01/SK/HKO.01/2020 tentang Peraturan Disiplin pegawai PT PELNI (Persero);

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat telah melarang Penggugat untuk didampingi Serikat Pekerja dalam proses klarifikasi maupun pemutusan hubungan kerja, dengan demikian tidak cukup bukti untuk menyatakan Penggugat dilarang untuk mendapat pendampingan dari Serikat Pekerja PT. PELNI untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapinya yang dimana Serikat Pekerja merupakan LKS Bipartit dalam PT. PELNI sebagaimana tertuang dalam BAB II Pasal 5 dan Pasal 8 Perjanjian Kerja Bersama (PKB), karenanya terhadap dalil Penggugat tersebut menjadi tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Halaman 69 dari 76 Putusan PHI Nomor 405/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang mengatur bahwa Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dibuat dalam bentuk surat pemberitahuan dan disampaikan secara sah dan patut oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh *paling lama* 14 (empat belas) hari kerja sebelum Pemutusan Hubungan Kerja, serta memperhatikan Tergugat telah menyampaikan pemberitahuan pemutusan hubungan kerja baik secara elektronik maupun diterima langsung oleh Penggugat, menurut Majelis Hakim pemberitahuan pemutusan hubungan kerja tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, dan karenanya terhadap dalil Penggugat penyampaian pemberitahuan pemutusan hubungan kerja tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menjadi tidak beralasan hukum dan karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, mengatur bahwa:

Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan
- b. uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan yang demikian dimana Tergugat telah mengatur pelanggaran berupa menyalahgunakan Jabatan, wewenang dan pemakaian alat atau perlengkapan kerja tanpa hak atau suatu perbuatan atau Pegawaian yang bukan menjadi tugas Pegawaiannya yang merugikan Perusahaan termasuk pelanggaran berat dalam Perjanjian Kerja Bersama, dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk berkesimpulan bahwa pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran yang bersifat mendesak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu

Halaman 70 dari 76 Putusan PHI Nomor 405/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa dengan seluruh pertimbangan di atas, dimana Tergugat telah melakukan prosedur pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Surat Keputusan Direksi Nomor: 03.04/01/SK/HKO.01/2020 tentang Peraturan Disiplin pegawai PT PELNI (Persero), dan terbukti Penggugat melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 06.24/01/SK/HKO.01/2022 tanggal 24 Juni 2022, tentang Pemutusan Hubungan Kerja terhitung sejak tanggal 24 Juni 2022 berdasar hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas maka terhadap petitum Penggugat angka 2 dan angka 3 menjadi tidak beralasan hukum dan karenanya patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa memperhatikan tanggal masuk Penggugat adalah sejak tanggal 1 April 2013 dan putusnya hubungan kerja adalah terhitung sejak tanggal 24 Juni 2022, maka diketahui bahwa masa kerja Penggugat adalah selama lebih dari 9 (sembilan) tahun tetapi kurang dari 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 79 Perjanjian Kerja Bersama PT PELNI mengatur bahwa uang pisah dengan masa kerja lebih dari 8 (delapan) tahun tetapi kurang dari 10 (sepuluh) tahun adalah sebesar 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh pertimbangan di atas, maka hak-hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja karena alasan mendesak seluruhnya sejumlah Rp23.874.287,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari :

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| - Uang Penggantian Hak atas Cuti | = Rp2.557.959,00 |
| - Uang Pisah : 4 x Rp5.329.082,00 | = Rp21.316.328,00 |
| Total | = Rp23.874.287,00 |

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-32 A berupa Surat Kuasa yang ditandatangani Penggugat tertanggal 25 Juli 2022 diperoleh fakta bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada Koperasi Karyawan PT PELNI Bina Sejahtera untuk menerima hal-hak Penggugat yang masih ada di PT PELNI in

Halaman 71 dari 76 Putusan PHI Nomor 405/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu Tergugat sebesar Rp20.326.908,00 (dua puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus delapan rupiah) untuk melunasi pinjaman Penggugat yang ada di Koperasi Karyawan PT PELNI Bina Sejahtera dan diberikan sisa simpanan wajib sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang akan ditransfer ke rekening atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-31 berupa Slip Setoran Bank Mandiri tertanggal 11 Agustus 2022, diperoleh fakta yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah membayarkan Uang Pisah dan Uang Penggantian Hak Sdr Salvia Kusumawati in casu Penggugat sebagai Cicilan Pinjaman Sdr Salvia Kusumawati in casu Penggugat kepada Koperasi Karyawan PT Pelni Bina Sejahtera sejumlah Rp23.874.287,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-28 berupa Surat Nomor 426/KKP/XI/2022 tertanggal 7 November 2022 Perihal: Pengembalian Uang Pisah Sdri. Salvia, yang ditandatangani oleh Chairi Hidayat selaku Ketua Koperasi Karyawan Bina Sejahtera PT PELNI, diperoleh fakta yang pada pokoknya bahwa Pihak Koperasi Karyawan PT Pelni Bina Sejahtera bersedia mengembalikan uang pisah dengan rincian pengembalian sebagai berikut:

- a. Rp3.000.000,- sudah ditransfer kepada Sdri. Salvia Kusumawati pada tanggal 28 Juli 2022
- b. Rp20.874.287,- sudah ditransfer ke rekening PT Pelni (Persero) pada tanggal 4 November 2022

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-30 berupa Slip Setoran Bank Mandiri tertanggal 23 Juli 2022 diperoleh fakta bahwa Kopkar PT Pelni telah menyetorkan uang kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-29 berupa Slip Setoran Bank Mandiri tertanggal 4 November 2022, diperoleh fakta bahwa Kopkar PT Pelni telah menyetorkan kepada Tergugat berupa Retur Uang Pisah atas nama Slavia in casu Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-27 berupa Slip Setoran Bank Mandiri tertanggal 24 November 2022, diperoleh fakta bahwa PT Pelni telah membayarkan UPH dan UP Pegawai Pelni atas nama Sdri Salvia K sejumlah Rp20.874.287,-;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut, diketahui rincian kronologis pembayaran uang pisah dan uang penggantian hak Penggugat telah dilaksanakan sebagai berikut:

Halaman 72 dari 76 Putusan PHI Nomor 405/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 11 Agustus 2022, Tergugat membayarkan uang pisah dan uang penggantian hak Penggugat ke rekening koperasi karyawan PT Pelni Bina Sejahtera untuk cicilan pinjaman atas nama Penggugat di Koperasi koperasi karyawan PT Pelni Bina Sejahtera sejumlah Rp23.874.287,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- Tanggal 4 November 2022 Koperasi Karyawan PT Pelni mengembalikan kepada Tergugat sebagian Uang Pisah dan Uang Penggantian Hak atas nama Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp20.874.287,00 (dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- Tanggal 7 November 2022, Koperasi Karyawan PT Pelni memberikan konfirmasi bahwa pada tanggal 28 Juli 2022 Koperasi Karyawan PT Pelni membayarkan kepada Penggugat sebagian uang pisah dan uang penggantian hak Penggugat ke rekening Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Tanggal 24 November 2022 PT Pelni membayarkan sebagian yang Penggantian Hak dan Uang Pisah kepada Penggugat sejumlah Rp20.874.287,00 (dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa dari seluruh fakta pembayaran uang pisah dan uang penggantian hak Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah membayarkan Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah yang merupakan hak-hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja seluruhnya sejumlah Rp23.874.287,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) yaitu pada tanggal 28 Juli 2022 dibayarkan melalui Koperasi Karyawan PT PELNI kepada Penggugat, dan pada tanggal 24 November 2022 dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan yang demikian, dimana Tergugat telah membayarkan hak-hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja karenanya, menjadi tidak ada lagi kewajiban Tergugat yang harus dilaksanakan Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan selama persidangan tidak terdapat bukti yang mendukung kekurangan gaji pokok yang dibayarkan oleh Tergugat terhadap Penggugat setidaknya berupa Nota Pengawasan Pegawai Pengawas yang telah melakukan pemeriksaan atas pembayaran upah dan penetapan kekurangan pembayaran upah Penggugat, karenanya tidak cukup alasan

Halaman 73 dari 76 Putusan PHI Nomor 405/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan Penggugat atas kekurangan gaji pokok sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2022, dan terhadap tuntutan Penggugat tersebut patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa memperhatikan selama persidangan tidak terdapat bukti yang mendukung adanya hak Penggugat atas Insentif sejumlah Rp68.171.998,00 (enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang wajib dibayar Tergugat, menjadikan tuntutan Penggugat atas Insentif sejumlah Rp68.171.998,00 (enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), menjadi tidak beralasan hukum dan karenanya patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dimana terbukti bahwa Tergugat telah membayarkan kompensasi pemutusan hubungan kerja Penggugat, maka petitum Penggugat angka 4 menjadi beralasan hukum dan karenanya patut untuk dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dengan menyatakan Penggugat berhak atas kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa uang penggantian hak atas cuti dan uang pisah seluruhnya sejumlah Rp23.874.287,00 (dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan telah diterima Penggugat pada tanggal 28 Juli 2022 dan tanggal 24 November 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan tuntutan Penggugat atas Kerugian Immateriil sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), oleh karena tuntutan Penggugat tersebut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan karenanya patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan Tergugat selain daripada yang telah dipertimbangkan di atas, tidak ada relevansinya dengan substansi perkara *a quo*, maka bukti-bukti tersebut dikesampingkan, dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat nilainya lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sementara gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

Halaman 74 dari 76 Putusan PHI Nomor 405/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Hubungan Industrial, beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat berhak atas kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa uang penggantian hak atas cuti dan uang pisah seluruhnya sejumlah Rp23.874.287,00 (dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan telah diterima Penggugat pada tanggal 28 Juli 2022 dan tanggal 24 November 2022;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, oleh kami, Dariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lita Sari Seruni, S.E., S.H., M.H. dan Purwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 405/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst tanggal 2 Januari 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Halaman 75 dari 76 Putusan PHI Nomor 405/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hulman Panggabean, S.H., M.H., selaku
Panitera Pengganti, dihadiri kuasa Penggugat dan dihadiri Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lita Sari Seruni, S.E., S.H., M.H.

Dariyanto, S.H., M.H.

Purwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hulman Panggabean, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000.00;
2. Redaksi dan Meterai	:	Rp20.000.00;
3. Biaya Proses	:	Rp75.000.00;
4. PNBP	:	Rp20.000;
5. Panggilan	:	Rp450.000;
Jumlah	:	Rp595.000;

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 76 dari 76 Putusan PHI Nomor 405/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst